

MANUAL TÉCNICO

333 PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RÁPIDAS LABORALES

Legislación Laboral Chilena

Público Objetivo:

Profesionales de RR.HH. · Analistas de Remuneraciones · Jefaturas

Basado en el Código del Trabajo de Chile

y Dictámenes de la Dirección del Trabajo

ÍNDICE DE SECCIONES

- Sección 1.** PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL
- Sección 2.** CONCEPTO Y ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO
- Sección 3.** CONCEPTO DE EMPLEADOR Y MULTI RUT
- Sección 4.** ESCRITURACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO
- Sección 5.** CONTRATOS ESPECIALES
- Sección 6.** MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES DEL CONTRATO
- Sección 7.** IUS VARIANDI - MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
- Sección 8.** SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
- Sección 9.** TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO
- Sección 10.** JORNADA DE TRABAJO
- Sección 11.** REMUNERACIONES
- Sección 12.** TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO
- Sección 13.** FERIADO ANUAL Y PERMISOS
- Sección 14.** PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD
- Sección 15.** HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- Sección 16.** REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD
- Sección 17.** SINDICATOS Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
- Sección 18.** INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y SANCIONES
- Sección 19.** BENEFICIOS ADICIONALES Y BIENESTAR
- Sección 20.** DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO

SECCIÓN I: PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL

P.001 ¿Qué es el principio protector en el derecho laboral chileno?

RESPUESTA DIRECTA: Es el principio rector que establece que el ordenamiento jurídico laboral ampara preferentemente a la parte trabajadora, aplicando normas de manera desigual para compensar la asimetría entre empleador y trabajador. Se manifiesta en tres reglas: in dubio pro operario, norma más favorable y condición más beneficiosa.

FUENTE: Código del Trabajo, principios generales; Dictamen DT N° 3.262/173 de 1994.

P.002 ¿Qué significa la regla “in dubio pro operario”?

RESPUESTA DIRECTA: Ante dos o más interpretaciones posibles de una norma laboral, el intérprete debe aplicar aquella que resulte más favorable para el trabajador. Aplica exclusivamente cuando existe duda real sobre el sentido o alcance de la norma.

FUENTE: Art. 5° Código del Trabajo; Dictamen DT N° 3.262/173 de 1994.

P.003 ¿En qué consiste la “norma más favorable” dentro del principio protector?

RESPUESTA DIRECTA: Cuando coexisten dos o más normas aplicables a la misma situación, se debe aplicar la que resulte más beneficiosa para el trabajador, independientemente de su jerarquía en el ordenamiento jurídico.

FUENTE: Art. 5° Código del Trabajo.

P.004 ¿Qué es la “condición más beneficiosa” y cómo opera?

RESPUESTA DIRECTA: Garantiza que toda situación concreta y previamente reconocida al trabajador no puede ser desmejorada por aplicación de una norma posterior. El trabajador no pierde derechos adquiridos ante cambios normativos desfavorables.

FUENTE: Art. 5° Código del Trabajo; Dictamen DT N° 4.840/180 de 1999.

P.005 ¿Qué es la presunción de representación del empleador?

RESPUESTA DIRECTA: Se presume de derecho que representan al empleador y que en tal carácter obligan a éste: el gerente, el administrador, el capitán de barco y, en general, la persona que ejerce habitualmente funciones de dirección o administración.

FUENTE: Art. 4° inciso 2° Código del Trabajo.

P.006 ¿Qué establece el principio de continuidad de la empresa?

RESPUESTA DIRECTA: Las relaciones laborales subsisten aunque cambie el propietario o titular de la empresa. Los contratos de trabajo se mantienen vigentes con el nuevo empleador, quien se subroga en los derechos y obligaciones del anterior.

FUENTE: Art. 4° inciso 2° Código del Trabajo.

P.007 ¿En qué consiste el principio de primacía de la realidad?

RESPUESTA DIRECTA: Ante discordancia entre lo formal (escrito o declarado) y lo fáctico (lo que efectivamente ocurre en la prestación), prevalece la realidad. RR.HH. debe cautelar que los documentos laborales reflejen fielmente la relación real.

FUENTE: Art. 8° y 9° Código del Trabajo; Dictamen DT N° 1.146/42 de 2012.

P.008 ¿Qué implica el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales?

RESPUESTA DIRECTA: Los derechos establecidos en las leyes laborales son irrenunciables mientras subsiste el contrato de trabajo. Cualquier acto o estipulación que implique renuncia o limitación de esos derechos se tiene por no escrita.

FUENTE: Art. 5° inciso 2° Código del Trabajo.

P.009 ¿Qué es la certeza jurídica en el contexto laboral?

RESPUESTA DIRECTA: Es el principio que garantiza que tanto empleadores como trabajadores puedan conocer con precisión sus derechos y obligaciones. Exige que los contratos, reglamentos y liquidaciones sean claros, escritos y accesibles.

FUENTE: Principio general del derecho; Arts. 9° y 153° Código del Trabajo.

P.010 ¿Qué establece el principio de buena fe en la relación laboral?

RESPUESTA DIRECTA: Empleador y trabajador deben actuar con lealtad y honestidad en el cumplimiento de sus obligaciones. Su inobservancia puede constituir incumplimiento grave del contrato y causal de despido.

FUENTE: Art. 160 N°7 Código del Trabajo; Dictamen DT N° 2.506/120 de 2003.

P.011 ¿Cómo se aplica el principio de no discriminación laboral en Chile?

RESPUESTA DIRECTA: Está prohibido establecer diferencias arbitrarias de remuneraciones, beneficios o condiciones de trabajo basadas en características ajenas a la capacidad o mérito laboral. El incumplimiento puede denunciarse ante la DT o los tribunales del trabajo.

FUENTE: Art. 2° y 62 bis Código del Trabajo; Ley N° 20.348.

P.012 ¿Qué establece el principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres?

RESPUESTA DIRECTA: Los empleadores deben dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo. No son arbitrarias las diferencias objetivas basadas en capacidades, calificaciones o idoneidad.

FUENTE: Art. 62 bis Código del Trabajo; Ley N° 20.348 de 2009.

SECCIÓN II: CONCEPTO Y ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO

P.013 ¿Cuál es la definición legal de contrato de trabajo en Chile?

RESPUESTA DIRECTA: Es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente: el trabajador a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del empleador, y éste a pagar por dichos servicios una remuneración determinada.

FUENTE: Art. 7° Código del Trabajo.

P.014 ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Los tres elementos copulativos son: (1) prestación de servicios personales, (2) remuneración, y (3) vínculo de subordinación y dependencia. La ausencia de cualquiera de ellos impide la configuración del contrato de trabajo.

FUENTE: Art. 7° y 8° Código del Trabajo; Dictamen DT N° 2.756/128 de 2001.

P.015 ¿Cuándo se presume la existencia de un contrato de trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: La prestación de servicios en los términos señalados en el Art. 7° hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Esta es una presunción legal que admite prueba en contrario por parte del empleador.

FUENTE: Art. 8° Código del Trabajo.

P.016 ¿Qué servicios no originan un contrato de trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Los servicios que se prestan de manera discontinua o esporádica, a honorarios, y aquellos que emanan exclusivamente de la calidad de socios o accionistas. También los trabajos de carácter benévolo o de amistad.

FUENTE: Art. 8° incisos 2° y 3° Código del Trabajo.

P.017 ¿Las prácticas profesionales generan contrato de trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: No. Los alumnos que realizan prácticas o pasantías ad honórem en empresas, con el fin de cumplir una exigencia académica, no están vinculados por un contrato de trabajo con la organización que los recibe.

FUENTE: Art. 8° inciso final Código del Trabajo.

P.018 ¿Cuáles son las obligaciones del empleador en el contrato de trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Las principales son: pagar la remuneración pactada en forma oportuna, proporcionar el trabajo convenido, dar protección eficaz en el trabajo, mantener el orden y seguridad, y guardar respeto a la dignidad del trabajador.

FUENTE: Art. 184° y 553° Código del Trabajo.

P.019 ¿Cuáles son las obligaciones del trabajador en el contrato?

RESPUESTA DIRECTA: Las principales son: prestar los servicios acordados, cumplir con el reglamento interno, cuidar los bienes del empleador, guardar los secretos técnicos o comerciales y actuar de buena fe en la ejecución del contrato.

FUENTE: Art. 160 N°1, N°5 y N°7 Código del Trabajo (a contrario sensu).

P.020 ¿Cuál es la diferencia entre contrato de trabajo y contrato a honorarios?

RESPUESTA DIRECTA: El contrato de trabajo implica subordinación y dependencia; el de honorarios no. En el contrato a honorarios el prestador actúa con autonomía, fija sus propios horarios y herramientas. La DT aplica el principio de primacía de la realidad para distinguirlos.

FUENTE: Art. 7°, 8° y 10° Código del Trabajo; Dictamen DT N° 1.146/42 de 2012.

P.021 ¿Puede un socio o dueño de empresa celebrar un contrato de trabajo con su propia empresa?

RESPUESTA DIRECTA: Solo cuando se trata de sociedad anónima o en comandita por acciones. Para sociedades de personas, la naturaleza societaria impide la subordinación necesaria para configurar contrato de trabajo.

FUENTE: Art. 3° y 8° Código del Trabajo; Dictamen DT N° 3.669/186 de 2000.

P.022 ¿Qué es el vínculo de subordinación y dependencia?

RESPUESTA DIRECTA: Es el elemento esencial que distingue el contrato de trabajo. Se manifiesta en: sujeción a horario, instrucciones del empleador, uso de uniforme o herramientas del empleador, pago periódico, supervisión directa y exclusividad.

FUENTE: Art. 7° Código del Trabajo; Dictamen DT N° 2.200/103 de 1995.

SECCIÓN III: CONCEPTO DE EMPLEADOR Y MULTI RUT

P.023 ¿Cuál es la definición legal de empleador en el Código del Trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Es la persona natural o jurídica que utiliza los servicios intelectuales o materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo.

FUENTE: Art. 3° letra a) Código del Trabajo.

P.024 ¿Cuándo dos o más empresas se consideran un solo empleador?

RESPUESTA DIRECTA: Cuando siendo jurídicamente distintas, tienen dirección laboral común, y concurren a su respecto condiciones tales como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboran, o la existencia entre ellas de un controlador común.

FUENTE: Art. 3° incisos 3° al 6° Código del Trabajo; Ley N° 20.760 de 2014.

P.025 ¿Qué elementos debe acreditar el trabajador para que se declare la existencia de un empleador único?

RESPUESTA DIRECTA: Debe acreditar: (1) que existe dirección laboral común entre las empresas, (2) que concurren indicios de unidad empresarial como complementariedad de servicios, activos compartidos o controlador común. El tribunal evalúa el conjunto de circunstancias.

FUENTE: Art. 3° inciso 5° Código del Trabajo; Ley N° 20.760 de 2014.

P.026 ¿Cuál es el procedimiento judicial para que se declare la figura de empleador único?

RESPUESTA DIRECTA: El trabajador, el sindicato o la Dirección del Trabajo pueden interponer acción judicial ante el Juzgado de Letras del Trabajo, quien resolverá en proceso especial. Se cita a todas las empresas involucradas.

FUENTE: Art. 3° incisos 4° al 7° Código del Trabajo.

P.027 ¿Quiénes pueden interponer la acción judicial de empleador único?

RESPUESTA DIRECTA: El trabajador afectado, las organizaciones sindicales a las que pertenezca, o la Dirección del Trabajo. El plazo para demandar es mientras subsista la relación laboral o dentro de seis meses de terminado el contrato.

FUENTE: Art. 3° inciso 4° Código del Trabajo.

P.028 ¿Qué limitaciones existen para interponer acciones judiciales en materia de multi RUT?

RESPUESTA DIRECTA: La demanda debe presentarse mientras subsista la relación laboral o dentro de los seis meses siguientes al término del contrato. Vencido este plazo, la acción prescribe.

FUENTE: Art. 3° inciso 6° Código del Trabajo.

P.029 ¿Qué debe contener la sentencia que declara la existencia de un empleador único?

RESPUESTA DIRECTA: La sentencia debe identificar a las empresas afectadas, establecer su responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones laborales y previsionales, y pronunciarse sobre las consecuencias jurídicas específicas.

FUENTE: Art. 3° inciso 7° Código del Trabajo.

P.030 ¿Qué sanciones puede aplicar el tribunal a las empresas declaradas empleador único?

RESPUESTA DIRECTA: El tribunal puede aplicar las sanciones que establece el Código del Trabajo para el incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, con responsabilidad solidaria entre todas las empresas.

FUENTE: Art. 3° Código del Trabajo; Arts. 477° y siguientes.

P.031 ¿Cómo afecta la declaración de empleador único a las obligaciones laborales y previsionales?

RESPUESTA DIRECTA: Las empresas declaradas como empleador único responden solidariamente de todas las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores. Esto incluye remuneraciones, beneficios, cotizaciones previsionales y indemnizaciones.

FUENTE: Art. 3° inciso 3° Código del Trabajo; Ley N° 20.760 de 2014.

P.032 ¿Qué efectos tiene la declaración de empleador único en materia de negociación colectiva?

RESPUESTA DIRECTA: Las empresas declaradas como un solo empleador negocian colectivamente como una unidad. Los instrumentos colectivos se aplican a todos los trabajadores de las empresas relacionadas.

FUENTE: Art. 3° Código del Trabajo; Arts. 303° y siguientes.

SECCIÓN IV: ESCRITURACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO

P.033 ¿Existe obligación de escriturar el contrato de trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Sí. El empleador debe escriturar el contrato dentro de los 15 días siguientes a la incorporación del trabajador. Si es por obra, faena o servicios cuya duración no exceda de 30 días, el plazo es de 5 días.

FUENTE: Art. 9° Código del Trabajo.

P.034 ¿Qué sanción acarrea el incumplimiento de la obligación de escriturar?

RESPUESTA DIRECTA: Si el empleador no suscribe el contrato dentro del plazo, la Dirección del Trabajo puede sancionarlo. Además, las cláusulas del contrato serán las que el trabajador acredite mediante declaración jurada.

FUENTE: Art. 9° inciso 2° Código del Trabajo.

P.035 ¿Qué ocurre si el trabajador se niega a firmar el contrato de trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: El empleador debe enviar el contrato a la Inspección del Trabajo, dentro de los mismos plazos legales, para que ésta requiera la firma del trabajador. Si el trabajador insiste en no firmar, el empleador queda exento de responsabilidad.

FUENTE: Art. 9° inciso 3° Código del Trabajo.

P.036 ¿El empleador está obligado a mantener copia del contrato en el lugar de trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Sí. El empleador debe mantener en el lugar de trabajo copia firmada del contrato. El trabajador puede solicitar copia del mismo en cualquier momento.

FUENTE: Art. 9° inciso 4° Código del Trabajo.

P.037 ¿Cuáles son las cláusulas mínimas u obligatorias que debe contener todo contrato de trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Lugar y fecha del contrato; identificación de las partes; función o cargo; lugar de trabajo; monto, forma y período de pago; jornada de trabajo; plazo del contrato; demás pactos acordados entre las partes.

FUENTE: Art. 10° Código del Trabajo.

P.038 ¿Se pueden incluir cláusulas adicionales en el contrato de trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Sí. Las partes pueden incorporar todas las cláusulas que acuerden, siempre que no sean contrarias a las normas del Código del Trabajo, a las leyes laborales y a la moral. Estas cláusulas tienen pleno valor legal.

FUENTE: Art. 10° inciso final Código del Trabajo.

P.039 ¿Qué son las cláusulas tácitas en el contrato de trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Son aquellas que, sin estar escritas, se incorporan al contrato por la reiteración de una práctica laboral. Si el empleador otorga un beneficio en forma continua y permanente, éste pasa a formar parte del contrato.

FUENTE: Art. 11° Código del Trabajo; Dictamen DT N° 4.840/180 de 1999.

P.040 ¿Qué son las cláusulas prohibidas en el contrato de trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Aquellas que establezcan renunciaciones de derechos irrenunciables, que desnaturalicen la relación laboral, o que vulneren la dignidad del trabajador. Son nulas de pleno derecho.

FUENTE: Art. 5° inciso 2° Código del Trabajo.

P.041 ¿Cuáles son los tipos de contrato según su duración?

RESPUESTA DIRECTA: El Código del Trabajo contempla tres tipos: (1) contrato indefinido, (2) contrato a plazo fijo y (3) contrato por obra o faena determinada.

FUENTE: Art. 159° N°4 y N°5 Código del Trabajo.

P.042 ¿Qué es el contrato de trabajo indefinido?

RESPUESTA DIRECTA: Es aquel que no tiene estipulada una fecha de término. Es la regla general y el que genera mayor estabilidad laboral. Se entiende que es indefinido cuando no se expresa su duración.

FUENTE: Art. 10° N°6 Código del Trabajo.

P.043 ¿Qué es el contrato de trabajo a plazo fijo?

RESPUESTA DIRECTA: Es aquel que tiene estipulada una fecha de término cierta. Su duración máxima es de un año (o dos para gerentes y personas con título profesional o técnico). No puede ser objeto de más de dos renovaciones.

FUENTE: Art. 159° N°4 Código del Trabajo.

P.044 ¿Cuándo se transforma un contrato a plazo fijo en indefinido?

RESPUESTA DIRECTA: Se transforma en indefinido cuando: el trabajador continúa prestando servicios con conocimiento del empleador vencido el plazo; cuando han vencido dos renovaciones; o cuando el trabajador ha prestado servicios discontinuos por más de doce meses en un período de quince meses.

FUENTE: Art. 159° N°4 Código del Trabajo.

P.045 ¿Qué es el contrato por obra o faena determinada?

RESPUESTA DIRECTA: Es aquel cuya duración está determinada por la conclusión de la obra o faena. Se termina cuando finaliza el trabajo específico para el cual fue celebrado. No requiere aviso previo para su término.

FUENTE: Art. 159° N°5 Código del Trabajo.

SECCIÓN V: CONTRATOS ESPECIALES

P.046 ¿Qué restricciones existen para contratar a menores de 18 años?

RESPUESTA DIRECTA: Los menores de 18 años necesitan autorización de sus padres o guardadores para trabajar. Los menores de 15 años tienen prohibición absoluta de celebrar contratos de trabajo, salvo en empresas de tipo familiar con fines educativos.

FUENTE: Art. 13° y 15° Código del Trabajo.

P.047 ¿Quiénes pueden autorizar a un menor de edad para trabajar?

RESPUESTA DIRECTA: El padre, la madre, el abuelo paterno o materno, los guardadores, las personas que tengan al menor a su cargo y, en defecto de los anteriores, el inspector del trabajo.

FUENTE: Art. 13° Código del Trabajo.

P.048 ¿Qué es el contrato de aprendizaje?

RESPUESTA DIRECTA: Es aquel en virtud del cual un empleador se obliga a impartir a una persona que no ha egresado de la enseñanza media los conocimientos y habilidades de un oficio calificado, a cambio de que el aprendiz ejecute el trabajo convenido.

FUENTE: Art. 78° y siguientes Código del Trabajo.

P.049 ¿Cuáles son las características del contrato de personas con discapacidad?

RESPUESTA DIRECTA: Las empresas con 100 o más trabajadores deben contratar al menos el 1% de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez. Pueden cumplirlo mediante contratación directa o donaciones.

FUENTE: Art. 157 bis Código del Trabajo; Ley N° 21.015 de 2017.

SECCIÓN VI: MODIFICACIONES Y ACTUALIZACIONES DEL CONTRATO

P.050 ¿Qué tipos de modificaciones se pueden realizar al contrato de trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Las modificaciones pueden ser: (1) por acuerdo mutuo de las partes (bilateral), (2) por ejercicio del ius variandi del empleador (unilateral), dentro de los límites legales, o (3) por disposición legal imperativa.

FUENTE: Art. 11° Código del Trabajo.

P.051 ¿Qué actualizaciones son obligatorias en el contrato de trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Deben actualizarse por escrito: cambios en la remuneración, cargo, función, jornada de trabajo, lugar de prestación de servicios y cualquier otro elemento del contrato. El plazo es de 5 días hábiles.

FUENTE: Art. 11° Código del Trabajo.

P.052 ¿Cómo se modifican las cláusulas del contrato de trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Las modificaciones deben constar por escrito al dorso del contrato original o en un documento anexo firmado por ambas partes. El trabajador debe recibir copia del instrumento modificadorio.

FUENTE: Art. 11° Código del Trabajo; Dictamen DT N° 3.425/208 de 1999.

P.053 ¿Puede el empleador modificar unilateralmente el contrato de trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Solo en casos muy restringidos establecidos en la ley (ius variandi). Fuera de esos casos, toda modificación requiere acuerdo de ambas partes. Las modificaciones unilaterales ilegales constituyen incumplimiento del empleador.

FUENTE: Art. 12° Código del Trabajo.

SECCIÓN VII: IUS VARIANDI - MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO

P.054 ¿Qué es el ius variandi en el derecho laboral chileno?

RESPUESTA DIRECTA: Es la facultad limitada que la ley otorga al empleador para modificar unilateralmente ciertas condiciones del contrato: lugar de trabajo, distribución de la jornada y labores del trabajador, dentro de los límites establecidos en el Art. 12° del Código del Trabajo.

FUENTE: Art. 12° Código del Trabajo; Dictamen DT N° 3.168/138 de 2002.

P.055 ¿En qué consiste el cambio del lugar de prestación de los servicios?

RESPUESTA DIRECTA: El empleador puede alterar el sitio o recinto en que el trabajador presta sus servicios, siempre que el nuevo lugar esté dentro del mismo lugar o ciudad y no importe menoscabo para el trabajador.

FUENTE: Art. 12° inciso 1° Código del Trabajo.

P.056 ¿Puede el empleador cambiar las labores y funciones del trabajador?

RESPUESTA DIRECTA: Sí, pero solo a labores similares, que no causen menoscabo moral ni material al trabajador, y siempre que la alternativa haya sido acordada en el contrato de trabajo. El cambio debe ser transitorio.

FUENTE: Art. 12° inciso 2° Código del Trabajo.

P.057 ¿Qué es la doctrina del menoscabo en el ius variandi?

RESPUESTA DIRECTA: Toda variación que implique una disminución en la categoría, dignidad, reconocimiento social, condiciones materiales o beneficios del trabajador constituye menoscabo y hace ilegal el ejercicio del ius variandi.

FUENTE: Art. 12° Código del Trabajo; Dictamen DT N° 1.542/65 de 2010.

P.058 ¿Puede el empleador cambiar la distribución diaria de la jornada de trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Sí, siempre que se respete el máximo semanal y no se afecten los descansos mínimos. El cambio debe comunicarse con 30 días de anticipación como mínimo, sin reducir la remuneración.

FUENTE: Art. 12° inciso 3° Código del Trabajo.

P.059 ¿Cuál es el plazo que tiene el trabajador para reclamar el ius variandi?

RESPUESTA DIRECTA: El trabajador tiene 30 días corridos para reclamar ante el Inspector del Trabajo, contados desde la comunicación del empleador. El Inspector puede dejar sin efecto la medida si la estima ilegal.

FUENTE: Art. 12° inciso 4° Código del Trabajo.

SECCIÓN VIII: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

P.060 ¿En qué consiste la suspensión del contrato de trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Es la interrupción temporal del cumplimiento de las obligaciones principales de las partes: el trabajador no presta servicios y el empleador no paga remuneración, sin que se extinga el vínculo laboral.

FUENTE: Art. 159° N°6 y Art. 161° bis Código del Trabajo.

P.061 ¿Qué es el caso fortuito o fuerza mayor en materia laboral?

RESPUESTA DIRECTA: Es un evento imprevisto e irresistible, ajeno a la voluntad del empleador y del trabajador, que impide el cumplimiento del contrato. Puede dar origen a la suspensión o al término del contrato.

FUENTE: Art. 159° N°6 Código del Trabajo; Art. 45° Código Civil.

P.062 ¿Qué oportunidad se configura el caso fortuito?

RESPUESTA DIRECTA: El caso fortuito se configura desde el momento en que el evento imprevisible e irresistible hace imposible el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Debe ser calificado por el tribunal si existe disputa.

FUENTE: Art. 159° N°6 Código del Trabajo; Art. 45° Código Civil.

P.063 ¿Debe el empleador pagar remuneración durante periodos de inactividad sin caso fortuito?

RESPUESTA DIRECTA: Sí. Si la paralización no es resultado de caso fortuito o fuerza mayor, el empleador debe pagar la remuneración completa durante el período de inactividad, ya que la obligación subsiste.

FUENTE: Art. 21° inciso 2° Código del Trabajo.

P.064 ¿Qué situaciones ha resuelto la Dirección del Trabajo sobre suspensión del contrato?

RESPUESTA DIRECTA: La DT ha señalado que la suspensión procede en: estados de catástrofe, cuarentenas sanitarias decretadas por autoridad, y otros eventos de fuerza mayor debidamente calificados. Cada caso debe analizarse individualmente.

FUENTE: Dictamen DT N° 1.239/030 de 2020; Dictamen DT N° 1.240/031 de 2020.

P.065 ¿Puede la suspensión del contrato acordarse por mutuo acuerdo?

RESPUESTA DIRECTA: Sí. Las partes pueden suspender el contrato de mutuo acuerdo, definiendo las condiciones: duración, efectos sobre remuneración y beneficios, y la forma de reincorporación. Este acuerdo debe constar por escrito.

FUENTE: Art. 11° Código del Trabajo; Dictamen DT N° 5.405/244 de 1999.

SECCIÓN IX: TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO

P.066 ¿Cuál es la definición legal de trabajo a distancia?

RESPUESTA DIRECTA: Es aquel en que el trabajador presta sus servicios total o parcialmente desde su domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos, instalaciones o faenas del empleador.

FUENTE: Art. 152 quáter G Código del Trabajo; Ley N° 21.220 de 2020.

P.067 ¿Cuál es la diferencia entre trabajo a distancia y teletrabajo?

RESPUESTA DIRECTA: El trabajo a distancia puede realizarse en cualquier lugar fuera de la empresa. El teletrabajo es una modalidad de trabajo a distancia que utiliza exclusivamente medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones.

FUENTE: Art. 152 quáter G Código del Trabajo; Ley N° 21.220 de 2020.

P.068 ¿Qué ocurre con los trabajadores contratados bajo teletrabajo antes de la nueva normativa?

RESPUESTA DIRECTA: Los contratos suscritos antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.220 continuaron vigentes, debiendo adecuarse a sus disposiciones en un plazo de tres meses desde su publicación.

FUENTE: Disposición 1ª Transitoria Ley N° 21.220 de 2020.

P.069 ¿Cuándo se pactó el teletrabajo o trabajo a distancia, tiene importancia la oportunidad?

RESPUESTA DIRECTA: Sí. Si se pacta al inicio del contrato, las condiciones se establecen en el mismo. Si se acuerda durante la vigencia, debe modificarse el contrato o suscribirse un anexo con todas las condiciones de la modalidad.

FUENTE: Art. 152 quáter H Código del Trabajo.

P.070 ¿Existe obligación de registrar los contratos de teletrabajo en la Dirección del Trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Sí. El empleador debe registrar el contrato o anexo de teletrabajo o trabajo a distancia en la Dirección del Trabajo dentro de los 15 días hábiles siguientes a su suscripción.

FUENTE: Art. 152 quáter J Código del Trabajo; Ley N° 21.220 de 2020.

P.071 ¿Qué derechos laborales conservan los teletrabajadores?

RESPUESTA DIRECTA: Los teletrabajadores tienen los mismos derechos laborales que los trabajadores presenciales: remuneración, seguridad social, organización sindical, negociación colectiva, y todos los derechos del Código del Trabajo.

FUENTE: Art. 152 quáter G inciso 3° Código del Trabajo.

P.072 ¿Qué derechos fundamentales tienen las personas que pactan teletrabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Tienen derecho a la desconexión digital, a la protección de la vida privada durante el trabajo, al límite de la jornada laboral, a la seguridad y salud en el trabajo, y a la no intromisión en su domicilio.

FUENTE: Art. 152 quáter L Código del Trabajo.

P.073 ¿Cómo se define el lugar de prestación de servicios en el teletrabajo?

RESPUESTA DIRECTA: El lugar puede ser el domicilio del trabajador u otro lugar convenido. Puede pactarse que el trabajador elija libremente el lugar, o que deba informarlo previamente al empleador. Debe especificarse en el contrato.

FUENTE: Art. 152 quáter H N°2 Código del Trabajo.

P.074 ¿Cómo se regula la jornada de trabajo en el teletrabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Puede acordarse que el trabajador esté disponible en determinadas franjas horarias (trabajo a distancia con control de jornada) o que gestione libremente su tiempo (sin control de jornada), según lo pactado.

FUENTE: Art. 152 quáter I Código del Trabajo.

P.075 ¿Qué es el tiempo de desconexión en el teletrabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Es el período en que el teletrabajador no está obligado a estar disponible para su empleador. Mínimo 12 horas continuas entre jornadas. El empleador no puede exigir comunicación ni enviar instrucciones en ese período.

FUENTE: Art. 152 quáter L Código del Trabajo.

P.076 ¿Qué cláusulas especiales debe contener el contrato de teletrabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Debe especificar: lugar de trabajo, distribución de la jornada (si aplica), el tiempo de desconexión, los mecanismos de supervisión, y la provisión de equipos y materiales por parte del empleador.

FUENTE: Art. 152 quáter H Código del Trabajo.

P.077 ¿Quién debe proveer los equipos y materiales para el teletrabajo?

RESPUESTA DIRECTA: El empleador debe proporcionar los equipos, las herramientas y los materiales necesarios para el teletrabajo, incluidos los elementos de seguridad y ergonómicos. También debe asumir o compensar los costos de conectividad.

FUENTE: Art. 152 quáter K Código del Trabajo.

P.078 ¿Qué obligaciones de seguridad y salud aplican al teletrabajo?

RESPUESTA DIRECTA: El empleador debe implementar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para los teletrabajadores, que incluya capacitaciones, evaluación de riesgos del puesto domiciliario y medidas preventivas.

FUENTE: Art. 152 quáter M Código del Trabajo; DS N° 18 de 2020 Mintrab.

P.079 ¿Qué sanciones enfrentan las empresas que incumplen las normas de teletrabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Las empresas que incumplan las disposiciones de la Ley N° 21.220 pueden ser sancionadas por la Dirección del Trabajo con multas de 1 a 10 UTM por trabajador afectado, sin perjuicio de las acciones judiciales.

FUENTE: Art. 477° Código del Trabajo; Ley N° 21.220 de 2020.

SECCIÓN X: JORNADA DE TRABAJO

P.080 ¿Cuál es la jornada ordinaria máxima de trabajo en Chile a 2026?

RESPUESTA DIRECTA: A partir del 26 de abril de 2026, la jornada máxima ordinaria es de 40 horas semanales. La reducción de 45 a 40 horas se implementa gradualmente desde la Ley N° 21.561 promulgada en 2023.

FUENTE: Art. 22° Código del Trabajo; Ley N° 21.561 de 2023.

P.081 ¿Cuándo entró en vigencia la reducción de jornada de 40 horas?

RESPUESTA DIRECTA: La Ley N° 21.561 entró en vigencia el 26 de abril de 2023. La reducción es gradual: 44 horas en 2024, 42 horas en 2026 y 40 horas en 2028. Sin embargo, las partes pueden anticiparla de mutuo acuerdo.

FUENTE: Disposiciones transitorias Ley N° 21.561 de 2023.

P.082 ¿Cuántas horas extraordinarias puede trabajar un empleado?

RESPUESTA DIRECTA: No existe un límite máximo legal de horas extras, pero la jornada ordinaria más las extraordinarias no puede exceder de 12 horas diarias. Las horas extra deben pactarse por escrito.

FUENTE: Art. 31° Código del Trabajo.

P.083 ¿Con qué recargo se pagan las horas extraordinarias?

RESPUESTA DIRECTA: Las horas extraordinarias se pagan con un recargo mínimo del 50% sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria. No pueden compensarse con descansos salvo pacto en contrario.

FUENTE: Art. 32° Código del Trabajo.

P.084 ¿Existe la posibilidad de distribuir la jornada en 4 días?

RESPUESTA DIRECTA: Sí. La Ley N° 21.561 permite pactar la distribución de la jornada en 4 días, siempre que se respeten los límites diarios y semanales, y se otorguen los descansos mínimos legales.

FUENTE: Art. 28° bis Código del Trabajo; Ley N° 21.561 de 2023.

P.085 ¿Qué es la jornada bisemanal?

RESPUESTA DIRECTA: Es aquella en que la jornada se distribuye en dos semanas continuas de trabajo. Aplica para labores en lugares apartados de centros urbanos. La jornada no puede exceder de 2 semanas consecutivas de trabajo.

FUENTE: Art. 39° Código del Trabajo.

P.086 ¿Qué trabajadores están excluidos de la limitación de jornada?

RESPUESTA DIRECTA: Los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración, y todos los que trabajen sin fiscalización superior inmediata. También los trabajadores que presten servicios a distintos empleadores.

FUENTE: *Art. 22° inciso 2° Código del Trabajo.*

SECCIÓN XI: REMUNERACIONES

P.087 ¿Cuál es el Ingreso Mínimo Mensual vigente en marzo 2026?

RESPUESTA DIRECTA: El Ingreso Mínimo Mensual se actualiza periódicamente por ley. Para el período vigente en 2026, se recomienda verificar en el sitio de la Dirección del Trabajo o el Diario Oficial el valor actualizado.

FUENTE: Ley de Presupuesto y leyes de reajuste anual; Art. 44° Código del Trabajo.

P.088 ¿Cuáles son los componentes de la remuneración?

RESPUESTA DIRECTA: La remuneración puede incluir: sueldo base, sobresueldo (horas extras), comisiones, participaciones, gratificaciones y cualquier otro estipendio que el trabajador perciba como contraprestación de sus servicios.

FUENTE: Art. 41° Código del Trabajo.

P.089 ¿Qué estipendios no constituyen remuneración?

RESPUESTA DIRECTA: No son remuneración: asignaciones de movilización, pérdida de caja, desgaste de herramientas, colación, gastos de representación, prestaciones familiares legales, beneficios en especie no avaluables en dinero, y devoluciones de gastos.

FUENTE: Art. 41° inciso 2° Código del Trabajo.

P.090 ¿Cuál es la periodicidad máxima para el pago de remuneraciones?

RESPUESTA DIRECTA: Las remuneraciones deben pagarse en períodos no superiores a un mes. El día y la forma de pago deben establecerse en el contrato de trabajo.

FUENTE: Art. 55° Código del Trabajo.

P.091 ¿Qué es la gratificación legal y cómo se calcula?

RESPUESTA DIRECTA: Todo empleador con fines de lucro y establecimientos de beneficencia deben pagar gratificación anual a sus trabajadores si obtienen utilidades. Puede pagarse como el 25% de la remuneración anual de cada trabajador, con tope de 4,75 IMM.

FUENTE: Art. 47° y 50° Código del Trabajo.

P.092 ¿Cuándo debe pagarse la gratificación garantizada?

RESPUESTA DIRECTA: La gratificación puede pagarse mensualmente como anticipo, o en forma anual una vez conocidas las utilidades de la empresa. Si se opta por el anticipo mensual, la liquidación debe realizarse en el mes de abril del año siguiente.

FUENTE: Art. 52° Código del Trabajo.

P.093 ¿Qué descuentos pueden hacerse en la liquidación de remuneraciones?

RESPUESTA DIRECTA: Solo son procedentes descuentos por: imposiciones previsionales y de salud, impuesto a la renta, cuotas sindicales, dividendos hipotecarios (con autorización del trabajador) y las sumas que el trabajador adeude al empleador.

FUENTE: Art. 58° Código del Trabajo.

P.094 ¿Cuál es el máximo de descuento que puede realizarse sobre la remuneración?

RESPUESTA DIRECTA: Los descuentos a favor del empleador no pueden exceder el 15% de la remuneración total del trabajador. Sin embargo, los descuentos legales (previsión, salud, impuestos) no tienen este límite.

FUENTE: Art. 58° inciso 3° Código del Trabajo.

P.095 ¿Qué es el sueldo base y cuál es su mínimo legal?

RESPUESTA DIRECTA: El sueldo base es la parte fija de la remuneración que el empleador se obliga a pagar al trabajador en dinero, en períodos iguales. No puede ser inferior al Ingreso Mínimo Mensual para jornada completa.

FUENTE: Art. 42° letra a) Código del Trabajo.

P.096 ¿Puede el empleador rebajar unilateralmente la remuneración?

RESPUESTA DIRECTA: No. La remuneración es un elemento esencial del contrato y no puede ser modificada unilateralmente por el empleador. Toda reducción requiere el acuerdo escrito del trabajador.

FUENTE: Art. 10° N°4 y Art. 11° Código del Trabajo.

SECCIÓN XII: TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO

P.097 ¿Cuáles son las causales de término del contrato establecidas en el Código del Trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Las causales se dividen en: Art. 159° (mutuo acuerdo, renuncia, muerte, vencimiento de plazo, conclusión de obra, caso fortuito), Art. 160° (causales de caducidad sin indemnización) y Art. 161° (necesidades de la empresa).

FUENTE: Arts. 159°, 160° y 161° Código del Trabajo.

P.098 ¿Qué es el finiquito y cuáles son sus efectos?

RESPUESTA DIRECTA: El finiquito es el documento que pone término formal al contrato de trabajo. Debidamente otorgado, constituye plena prueba de las obligaciones cumplidas. Debe ser firmado ante Notario, Inspector del Trabajo o testigos.

FUENTE: Art. 177° Código del Trabajo.

P.099 ¿Cuál es el plazo para pagar el finiquito?

RESPUESTA DIRECTA: El finiquito debe pagarse al momento de su suscripción o, si se acuerda plazo, en un máximo de 10 días hábiles desde el término del contrato. Las sumas adeudadas devengan intereses y reajuste.

FUENTE: Art. 177° Código del Trabajo.

P.100 ¿Qué es la indemnización por años de servicio?

RESPUESTA DIRECTA: Es la prestación económica que corresponde al trabajador cuando el empleador pone término al contrato por necesidades de la empresa. Equivale a 30 días de última remuneración mensual por cada año de servicio o fracción superior a seis meses.

FUENTE: Art. 163° Código del Trabajo.

P.101 ¿Existe tope para la indemnización por años de servicio?

RESPUESTA DIRECTA: Sí. La indemnización tiene un tope de 330 días de remuneración (equivalente a 11 años de servicio), salvo que se haya pactado una indemnización mayor en el contrato.

FUENTE: Art. 163° inciso 2° Código del Trabajo.

P.102 ¿Cuál es el aviso previo legal para el despido por necesidades de la empresa?

RESPUESTA DIRECTA: El empleador debe dar aviso al trabajador con al menos 30 días de anticipación. Si no da el aviso, debe pagar una indemnización sustitutiva equivalente a 30 días de última remuneración.

FUENTE: Art. 162° Código del Trabajo.

P.103 ¿Qué es el despido indirecto o autodespido?

RESPUESTA DIRECTA: Es el derecho del trabajador a poner término al contrato cuando el empleador incurre en alguna de las causales del Art. 160° del Código del Trabajo, reclamando el pago de las indemnizaciones correspondientes.

FUENTE: Art. 171° Código del Trabajo.

P.104 ¿Qué ocurre si el empleador no paga las cotizaciones al momento del despido?

RESPUESTA DIRECTA: El despido es nulo si el empleador no ha enterado las cotizaciones previsionales y de salud del trabajador. El empleador debe pagar las remuneraciones y beneficios hasta que subsane el incumplimiento (Ley Bustos).

FUENTE: Art. 162° incisos 5° y 6° Código del Trabajo; Ley N° 19.631 de 1999.

P.105 ¿Qué causales de despido no generan derecho a indemnización?

RESPUESTA DIRECTA: Las causales del Art. 160° del Código del Trabajo (caducidad), que incluyen: faltas graves de probidad, actos de violencia, injurias, conducta inmoral, abandono de trabajo, entre otras. Son imputables al trabajador.

FUENTE: Art. 160° Código del Trabajo.

P.106 ¿En qué plazo puede el trabajador impugnar el despido?

RESPUESTA DIRECTA: El trabajador tiene 60 días hábiles para reclamar ante el Juzgado de Letras del Trabajo, contados desde la separación del trabajo. Este plazo se suspende por la presentación ante la Inspección del Trabajo hasta por 90 días hábiles.

FUENTE: Art. 168° Código del Trabajo.

SECCIÓN XIII: FERIADO ANUAL Y PERMISOS

P.107 ¿Cuántos días de feriado anual corresponden al trabajador?

RESPUESTA DIRECTA: El trabajador con más de un año de servicio tiene derecho a un feriado anual de 15 días hábiles, con plena remuneración. Los trabajadores del sector privado con más de 10 años tienen 1 día adicional por cada 3 años de servicio.

FUENTE: Art. 67° y 68° Código del Trabajo.

P.108 ¿Cuándo nace el derecho al feriado anual?

RESPUESTA DIRECTA: El derecho al feriado nace después de un año continuo de servicio con el mismo empleador. No se pierde si el trabajador no lo ha tomado; se acumula por hasta dos períodos consecutivos.

FUENTE: Art. 67° y 70° Código del Trabajo.

P.109 ¿Se puede fraccionar el feriado anual?

RESPUESTA DIRECTA: Sí. El feriado puede fraccionarse por acuerdo de las partes, pero el empleador debe otorgar al menos 10 días hábiles de feriado continuo. Los días restantes pueden fraccionarse y acordarse su época de goce.

FUENTE: Art. 70° Código del Trabajo.

P.110 ¿Se puede compensar el feriado en dinero?

RESPUESTA DIRECTA: Solo el feriado proporcional puede compensarse en dinero al término del contrato. El feriado de trabajadores activos es irrenunciable y no puede compensarse en dinero mientras subsista la relación laboral.

FUENTE: Art. 73° Código del Trabajo.

P.111 ¿Qué es el feriado progresivo?

RESPUESTA DIRECTA: Es el derecho a días adicionales de feriado que se ganan por cada 3 años de servicio con el mismo empleador u otros. La acumulación máxima es de 10 días hábiles adicionales. El empleador puede descontar hasta 10 años de servicio con otros empleadores.

FUENTE: Art. 68° Código del Trabajo.

P.112 ¿Cuáles son los permisos legales que establece el Código del Trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Entre los principales: permiso por matrimonio o acuerdo de unión civil (5 días hábiles), permiso por nacimiento (5 días para el padre), permiso de lactancia, permiso para exámenes médicos preventivos, y permiso sindical.

FUENTE: Arts. 195°, 207° bis y 249° Código del Trabajo.

P.113 ¿Cuántos días de permiso corresponden al trabajador por fallecimiento de un familiar?

RESPUESTA DIRECTA: La ley no establece un permiso específico por duelo. Sin embargo, el empleador puede concederlo. Muchos contratos colectivos o reglamentos internos lo contemplan entre 3 y 5 días.

FUENTE: *Dictamen DT N° 1.109/057 de 2017; práctica habitual de la empresa.*

SECCIÓN XIV: PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD

P.114 ¿De cuánto es el pre y post natal en Chile?

RESPUESTA DIRECTA: El prenatal es de 6 semanas antes del parto. El postnatal es de 12 semanas. Adicionalmente existe el postnatal parental de 12 semanas, que puede transferirse parcialmente al padre.

FUENTE: Art. 195° y 197 bis Código del Trabajo.

P.115 ¿En qué consiste el postnatal parental?

RESPUESTA DIRECTA: Son 12 semanas adicionales al postnatal de 12 semanas, que la madre puede usar a jornada completa o parcial. Con jornada parcial se extiende a 18 semanas. La madre puede ceder hasta 6 semanas al padre.

FUENTE: Art. 197 bis Código del Trabajo; Ley N° 20.545 de 2011.

P.116 ¿Cuántos días de permiso de paternidad tiene el trabajador?

RESPUESTA DIRECTA: El padre trabajador tiene derecho a 5 días hábiles de permiso pagado por el nacimiento de un hijo, que deben tomarse desde el día del nacimiento, dentro de los 5 días corridos siguientes.

FUENTE: Art. 195° inciso 2° Código del Trabajo.

P.117 ¿Qué es el fuero maternal y cuánto dura?

RESPUESTA DIRECTA: La trabajadora embarazada goza de fuero desde el inicio del embarazo hasta 1 año después del término del postnatal. Durante este período no puede ser despedida sin autorización judicial.

FUENTE: Art. 201° Código del Trabajo.

P.118 ¿Qué es el derecho de sala cuna?

RESPUESTA DIRECTA: Las empresas con 20 o más trabajadoras en cualquier tipo de jornada tienen la obligación de proveer sala cuna a los hijos de sus trabajadoras menores de 2 años, pagada íntegramente por el empleador.

FUENTE: Art. 203° Código del Trabajo.

P.119 ¿Cuánto tiempo de lactancia tiene derecho la trabajadora?

RESPUESTA DIRECTA: La madre trabajadora tiene derecho a una hora diaria de permiso para dar alimento a su hijo menor de dos años, que puede ejercerse fraccionada en dos pausas de media hora. El tiempo es de cargo del empleador.

FUENTE: Art. 206° Código del Trabajo.

SECCIÓN XV: HIGIENE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

P.120 ¿Cuál es la obligación general de seguridad del empleador?

RESPUESTA DIRECTA: El empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas.

FUENTE: Art. 184° Código del Trabajo.

P.121 ¿Qué es el Comité Paritario de Higiene y Seguridad (CPHS)?

RESPUESTA DIRECTA: Es el organismo técnico de participación de empleadores y trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Es obligatorio en empresas con más de 25 trabajadores. Se compone de 3 representantes de cada parte.

FUENTE: Art. 66° Ley N° 16.744; DS N° 54 de 1969 Mintrab.

P.122 ¿Cuándo es obligatorio contar con un Departamento de Prevención de Riesgos?

RESPUESTA DIRECTA: Es obligatorio en empresas con más de 100 trabajadores. Debe ser dirigido por un experto en prevención de riesgos. La categoría del experto depende del número de trabajadores y el tipo de riesgos.

FUENTE: Art. 66° bis Ley N° 16.744; DS N° 40 de 1969 Mintrab.

P.123 ¿Qué es el accidente del trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo, y que le produzca incapacidad o muerte. También se consideran accidentes del trabajo los ocurridos en el trayecto directo hacia o desde el lugar de trabajo.

FUENTE: Art. 5° Ley N° 16.744 de 1968.

P.124 ¿Qué es una enfermedad profesional?

RESPUESTA DIRECTA: Es la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o muerte. Está enumerada en un listado oficial del Ministerio del Trabajo.

FUENTE: Art. 7° Ley N° 16.744; DS N° 109 de 1968 Mintrab.

P.125 ¿Cuáles son las obligaciones del empleador en materia de prevención de riesgos?

RESPUESTA DIRECTA: Mantener condiciones seguras, informar de riesgos, capacitar en seguridad, otorgar EPP sin costo, reportar accidentes, facilitar investigación, implementar protocolos de vigilancia de riesgos psicosociales (ISTAS-21).

FUENTE: Art. 184° Código del Trabajo; Ley N° 16.744.

SECCIÓN XVI: REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD

P.126 ¿Cuándo es obligatorio contar con Reglamento Interno?

RESPUESTA DIRECTA: Es obligatorio en empresas con 10 o más trabajadores permanentes. Debe mantenerse en el lugar de trabajo y entregarse gratuitamente a cada trabajador.

FUENTE: Art. 153° Código del Trabajo.

P.127 ¿Qué materias debe contener el Reglamento Interno de Orden?

RESPUESTA DIRECTA: Debe contener: horas de entrada y salida, horas de colación, descansos, trabajo en horas extraordinarias, horas destinadas al aseo, diversas clases de remuneraciones, escalas de sanciones y su aplicación, y el procedimiento de reclamación.

FUENTE: Art. 154° Código del Trabajo.

P.128 ¿Cómo se sanciona al trabajador mediante el Reglamento Interno?

RESPUESTA DIRECTA: Las sanciones deben estar tipificadas en el Reglamento Interno y solo pueden ser amonestación verbal, escrita, o multa de hasta 25% de la remuneración diaria. El trabajador puede reclamar ante el Inspector del Trabajo.

FUENTE: Art. 154° N°10 y Art. 157° Código del Trabajo.

P.129 ¿Qué plazo tiene el empleador para poner en vigor el Reglamento Interno?

RESPUESTA DIRECTA: El Reglamento entra en vigor 30 días después de ser puesto en conocimiento de los trabajadores. Debe ponerse en conocimiento simultáneamente en la Dirección del Trabajo y en el Servicio de Salud.

FUENTE: Art. 156° Código del Trabajo.

SECCIÓN XVII: SINDICATOS Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

P.130 ¿Cuántos trabajadores se necesitan para constituir un sindicato?

RESPUESTA DIRECTA: En empresas con más de 50 trabajadores: 25 o más afiliados que representen al menos el 10%. En empresas con 50 o menos trabajadores: 8 o más, sin exigencia de porcentaje. En sindicatos interempresa: 25 afiliados.

FUENTE: Art. 227° Código del Trabajo.

P.131 ¿Qué es el fuero sindical?

RESPUESTA DIRECTA: Es la protección que tienen los directores sindicales frente al despido arbitrario. No pueden ser despedidos sin autorización judicial durante el ejercicio del cargo y hasta 6 meses después de haberlo dejado.

FUENTE: Art. 243° Código del Trabajo.

P.132 ¿Cuáles son los derechos de los directores sindicales?

RESPUESTA DIRECTA: Los directores sindicales tienen derecho a: permisos para actividades sindicales (horas según número de afiliados), desafuero ante el tribunal en caso de despido, y participación en la negociación colectiva.

FUENTE: Arts. 249° y 250° Código del Trabajo.

P.133 ¿Qué es la negociación colectiva reglada?

RESPUESTA DIRECTA: Es el proceso formal establecido en el Código del Trabajo mediante el cual el sindicato presenta un proyecto de contrato colectivo al empleador y se negocia su contenido, con plazos y procedimientos regulados.

FUENTE: Art. 327° y siguientes Código del Trabajo; Ley N° 20.940 de 2016.

P.134 ¿Qué trabajadores pueden negociar colectivamente?

RESPUESTA DIRECTA: Todos los trabajadores con contrato indefinido de más de 6 meses, y los trabajadores con contrato a plazo fijo o por obra que lleven más de 6 meses con el empleador, pueden participar en la negociación colectiva.

FUENTE: Art. 305° Código del Trabajo.

P.135 ¿Qué es el piso de la negociación colectiva?

RESPUESTA DIRECTA: Es el mínimo que el empleador debe ofrecer en la negociación colectiva: mantener las mismas condiciones estipuladas en el instrumento colectivo vigente o en los contratos individuales cuando no existe instrumento colectivo.

FUENTE: Art. 342° Código del Trabajo; Ley N° 20.940 de 2016.

P.136 ¿Cuándo procede la huelga en Chile?

RESPUESTA DIRECTA: Procede cuando las partes no llegan a acuerdo durante la negociación colectiva reglada, vencidos todos los plazos legales. Debe ser votada por la mayoría absoluta de los trabajadores involucrados.

FUENTE: Art. 345° Código del Trabajo.

SECCIÓN XVIII: INSPECCIÓN DEL TRABAJO Y SANCIONES

P.137 ¿Qué es la Dirección del Trabajo y cuáles son sus funciones?

RESPUESTA DIRECTA: Es el organismo fiscalizador dependiente del Ministerio del Trabajo. Sus funciones son: fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, fijar la interpretación de las normas mediante dictámenes y prestar asistencia técnica.

FUENTE: DFL N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo.

P.138 ¿Qué valor tienen los dictámenes de la Dirección del Trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Los dictámenes de la DT fijan la interpretación oficial de las normas laborales y constituyen la doctrina administrativa en la materia. Obligan a los inspectores del trabajo pero no a los tribunales.

FUENTE: Art. 5° DFL N° 2 de 1967 del Ministerio del Trabajo.

P.139 ¿Cuáles son las multas por infracción a la legislación laboral?

RESPUESTA DIRECTA: Las multas van de 1 a 60 UTM según la gravedad y el tamaño de la empresa. En el caso de microempresas, los montos son menores. Las reincidencias pueden duplicar las multas.

FUENTE: Art. 477° y 477° bis Código del Trabajo.

P.140 ¿Puede el empleador impugnar una multa de la Dirección del Trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Sí. El empleador puede pagar con descuento del 25% si paga dentro de 5 días, o puede reclamar ante el Juzgado de Letras del Trabajo dentro de 15 días hábiles de notificada la multa.

FUENTE: Art. 474° y 482° Código del Trabajo.

P.141 ¿Qué es la mediación laboral y cuándo procede?

RESPUESTA DIRECTA: Es el proceso voluntario de resolución de conflictos con intervención de un mediador de la DT, que facilita el diálogo entre las partes para llegar a un acuerdo. Procede en conflictos colectivos y en algunos individuales.

FUENTE: Art. 352° Código del Trabajo; Resolución Exenta DT N° 952 de 2017.

SECCIÓN XIX: BENEFICIOS ADICIONALES Y BIENESTAR

P.142 ¿Está obligado el empleador a pagar asignación familiar?

RESPUESTA DIRECTA: No. La asignación familiar es una prestación del Estado pagada a través de los organismos de seguridad social (AFP, ISAPRE, Fonasa, IPS). El empleador solo actúa como intermediario cuando así lo acuerden.

FUENTE: DL N° 150 de 1981; Ley N° 18.987 de 1990.

P.143 ¿Qué es el Seguro de Desempleo y cómo se financia?

RESPUESTA DIRECTA: Es un seguro que protege a los trabajadores ante la pérdida del empleo. Se financia con aportes del trabajador (0,6% de remuneración), del empleador (2,4%) y del Estado. Lo administra la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

FUENTE: Ley N° 19.728 de 2001.

P.144 ¿Qué es el seguro de invalidez y sobrevivencia?

RESPUESTA DIRECTA: Es un seguro previsional que protege al trabajador ante una invalidez o a sus beneficiarios ante su fallecimiento. Su prima es de cargo del empleador y equivale al 1,49% de la remuneración imponible.

FUENTE: Art. 59° DL N° 3.500 de 1980.

P.145 ¿Cuánto es el tope imponible para cotizaciones previsionales?

RESPUESTA DIRECTA: El tope de remuneración imponible para efectos previsionales (AFP, seguro de invalidez y sobrevivencia) es de 81,6 UF mensuales (valor referencial, sujeto a actualización semestral).

FUENTE: Art. 16° DL N° 3.500 de 1980.

P.146 ¿Qué ocurre si el empleador no paga las cotizaciones previsionales?

RESPUESTA DIRECTA: El no pago oportuno genera intereses y reajustes legales. Además, el despido es nulo si no se han enterado las cotizaciones (Ley Bustos). El trabajador puede denunciar a la Superintendencia de Pensiones.

FUENTE: Art. 162° inciso 5° Código del Trabajo; Ley N° 19.631 de 1999.

SECCIÓN XX: DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO

P.147 ¿Qué es el procedimiento de tutela laboral?

RESPUESTA DIRECTA: Es un procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales del trabajador cuando son vulnerados con ocasión del trabajo. Se tramita ante el Juzgado de Letras del Trabajo con plazos acelerados.

FUENTE: Art. 485° y siguientes Código del Trabajo; Ley N° 20.087 de 2006.

P.148 ¿Qué derechos fundamentales protege el procedimiento de tutela?

RESPUESTA DIRECTA: Protege: vida e integridad física, respeto a la vida privada y honra, inviolabilidad de comunicaciones, libertad de conciencia, derecho a la no discriminación, libertad de expresión, y derecho de sindicalización.

FUENTE: Art. 485° inciso 1° Código del Trabajo.

P.149 ¿Qué es el acoso laboral (mobbing) y cómo se regula?

RESPUESTA DIRECTA: Es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, que atente contra la dignidad del trabajador, sus condiciones de trabajo o sus relaciones laborales.

FUENTE: Art. 2° inciso 2° Código del Trabajo; Ley N° 20.607 de 2012.

P.150 ¿Qué es el acoso sexual y cuáles son las obligaciones del empleador?

RESPUESTA DIRECTA: Es el requerimiento de carácter sexual no consentido que amenace o perjudique la situación laboral de la víctima. El empleador tiene obligación de investigar las denuncias y tomar medidas correctivas en 30 días.

FUENTE: Art. 2° y 211-A y siguientes Código del Trabajo.

P.151 ¿Qué es el protocolo de violencia en el trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Es el conjunto de medidas que debe implementar el empleador para prevenir y abordar situaciones de violencia interna (entre trabajadores) y externa (de terceros hacia los trabajadores). La DT puede fiscalizar su existencia.

FUENTE: Art. 184° Código del Trabajo; Circular DT N° 3.594 de 2023.

P.152 ¿Puede el empleador controlar las comunicaciones digitales del trabajador?

RESPUESTA DIRECTA: Solo en los dispositivos de la empresa y con límites: debe existir política escrita de uso de tecnología comunicada al trabajador. El monitoreo de comunicaciones personales en dispositivos propios del trabajador está prohibido.

FUENTE: Art. 5° Código del Trabajo; Dictamen DT N° 260/19 de 2002.

P.153 ¿Qué es el registro de sanciones y recompensas del Reglamento Interno?

RESPUESTA DIRECTA: El Reglamento Interno debe contemplar un procedimiento de reclamación ante las sanciones impuestas. El trabajador puede reclamar ante el Inspector del Trabajo dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación.

FUENTE: Art. 157° Código del Trabajo.

SECCIÓN XI: REMUNERACIONES

P.154 ¿Qué es la remuneración variable y cómo se liquida?

RESPUESTA DIRECTA: La remuneración variable incluye comisiones, bonos por producción y participaciones. Para el cálculo de horas extraordinarias, feriado e indemnizaciones, se usa el promedio de lo ganado en los últimos 3 meses trabajados.

FUENTE: Art. 45° y 71° Código del Trabajo.

P.155 ¿Qué es el anticipo de remuneraciones?

RESPUESTA DIRECTA: Es el pago parcial que el empleador efectúa antes del período normal de pago. No constituye una obligación legal, salvo que el contrato o el Reglamento Interno lo establezca. Se descuenta del total de la remuneración del período.

FUENTE: Art. 58° Código del Trabajo; Dictamen DT N° 3.000/149 de 1996.

P.156 ¿Cómo se calcula la última remuneración mensual para la indemnización?

RESPUESTA DIRECTA: Se entiende como última remuneración mensual el promedio de lo ganado en los últimos 3 meses anteriores al despido, excluyendo horas extras. Si hay remuneración variable, se promedia. El tope es de 90 UF.

FUENTE: Art. 172° Código del Trabajo.

P.157 ¿Cuál es el tope de la última remuneración para calcular indemnizaciones?

RESPUESTA DIRECTA: La última remuneración mensual que sirve de base para el cálculo de la indemnización por años de servicio tiene un tope de 90 Unidades de Fomento (UF), actualizadas a la fecha del pago.

FUENTE: Art. 172° Código del Trabajo.

P.158 ¿Qué son los bonos no imponibles y cuál es su tratamiento tributario?

RESPUESTA DIRECTA: Son pagos adicionales que no integran la remuneración para efectos previsionales (no se cotizan en AFP ni ISAPRE) pero sí pueden tributar según la Ley de Impuesto a la Renta. El empleador debe documentarlos correctamente.

FUENTE: Art. 41° inciso 2° Código del Trabajo; Art. 17° Ley de Impuesto a la Renta.

SECCIÓN XXI: DESCANSO Y LÍMITES JORNADA

P.159 ¿Cuál es el descanso mínimo entre jornadas diarias?

RESPUESTA DIRECTA: No existe norma expresa en el Código del Trabajo que establezca un mínimo entre jornadas diarias para trabajadores generales, salvo en sectores específicos como choferes (8 horas). La práctica y doctrina señalan un mínimo razonable.

FUENTE: Art. 25° Código del Trabajo (para choferes); Dictamen DT N° 2.131/121 de 2008.

P.160 ¿Cuál es la jornada máxima diaria permitida?

RESPUESTA DIRECTA: La jornada ordinaria más las horas extraordinarias no puede exceder de 12 horas por día. La jornada ordinaria sin horas extras no puede exceder de 10 horas diarias.

FUENTE: Art. 28° y 31° Código del Trabajo.

P.161 ¿Cuándo existe obligación de otorgar descanso dentro de la jornada?

RESPUESTA DIRECTA: En jornadas de más de 6 horas debe contemplarse un descanso mínimo de 30 minutos para colación, el que no se imputa a la jornada de trabajo, salvo que las partes acuerden lo contrario.

FUENTE: Art. 34° Código del Trabajo.

P.162 ¿Cuántos días de descanso semanal corresponden por ley?

RESPUESTA DIRECTA: El trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de 1 día a la semana, que preferentemente debe ser el día domingo. En ciertas actividades puede pactarse otro día de la semana.

FUENTE: Art. 35° Código del Trabajo.

P.163 ¿Qué son los días festivos y qué efecto tienen en la jornada?

RESPUESTA DIRECTA: Los días festivos declarados por ley son feriados irrenunciables. El trabajador que trabaja en día festivo tiene derecho a descanso compensatorio o pago adicional, según corresponda al régimen de la empresa.

FUENTE: Art. 35° y 38° Código del Trabajo.

SECCIÓN XXII: PROCEDIMIENTO LABORAL

P.164 ¿Cuáles son los procedimientos judiciales laborales existentes en Chile?

RESPUESTA DIRECTA: El Código del Trabajo contempla: procedimiento de aplicación general (ordinario), procedimiento monitorio (causas menores a 10 IMM), procedimiento de tutela de derechos fundamentales, y procedimiento especial de reclamación.

FUENTE: Arts. 446°, 496° y 485° Código del Trabajo.

P.165 ¿Qué es el procedimiento monitorio laboral?

RESPUESTA DIRECTA: Es un procedimiento simplificado y rápido para causas de cuantía inferior a 10 ingresos mínimos mensuales. La denuncia o demanda puede interponerse oralmente. El juez puede dictar sentencia de inmediato si las pretensiones son fundadas.

FUENTE: Art. 496° y siguientes Código del Trabajo.

P.166 ¿Qué es la conciliación laboral y en qué etapas procede?

RESPUESTA DIRECTA: Es el acuerdo entre las partes para resolver el conflicto laboral. Procede en cualquier estado del proceso. El juez está obligado a llamar a conciliación al inicio de la audiencia preparatoria.

FUENTE: Art. 453° N°2 Código del Trabajo.

P.167 ¿En qué plazo prescribe la acción para cobrar remuneraciones?

RESPUESTA DIRECTA: La acción para cobrar remuneraciones, horas extras y otros beneficios laborales prescribe en el plazo de 2 años contados desde la fecha en que hicieron exigibles. El plazo se suspende con la presentación ante la DT.

FUENTE: Art. 510° Código del Trabajo.

P.168 ¿En qué plazo prescriben las acciones laborales en general?

RESPUESTA DIRECTA: La acción para reclamar el cumplimiento de obligaciones laborales prescribe en 2 años desde que se hicieron exigibles. La acción para cobrar indemnizaciones por término de contrato prescribe en 2 años desde el despido.

FUENTE: Art. 510° Código del Trabajo.

SECCIÓN XXIII: CASOS PRÁCTICOS Y SITUACIONES ESPECIALES

P.169 ¿Puede el empleador instalar cámaras de vigilancia en el lugar de trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Sí, pero con condiciones: deben estar en zonas comunes o productivas (no baños ni camarines), el trabajador debe ser informado de su existencia, y su uso debe ser proporcional al fin perseguido. No pueden usarse para control desmedido.

FUENTE: Art. 5° y 154 bis Código del Trabajo; Dictamen DT N° 3.886/186 de 2000.

P.170 ¿Puede el empleador revisar los correos del trabajador en equipos de la empresa?

RESPUESTA DIRECTA: Solo si existe política expresa comunicada al trabajador que establezca que los correos electrónicos en equipos de la empresa son de uso profesional y pueden ser revisados. La revisión de correos personales está prohibida.

FUENTE: Art. 5° Código del Trabajo; Dictamen DT N° 260/19 de 2002.

P.171 ¿Qué pasa si el trabajador firma el finiquito bajo presión o reserva?

RESPUESTA DIRECTA: El finiquito firmado bajo reserva expresa del trabajador no produce el efecto de renuncia a derechos. La reserva debe consignarse expresamente en el documento. El trabajador puede impugnar el finiquito por vicios de consentimiento.

FUENTE: Art. 177° Código del Trabajo; Dictamen DT N° 1.219/70 de 1994.

P.172 ¿Existe derecho a trabajar en modalidad híbrida?

RESPUESTA DIRECTA: No existe un derecho legal específico a la modalidad híbrida. Depende del acuerdo entre las partes. Una vez pactada y ejecutada reiteradamente, puede incorporarse como cláusula tácita del contrato.

FUENTE: Art. 11° Código del Trabajo; Ley N° 21.220 de 2020.

P.173 ¿Qué es el Seguro Laboral (Ley SANNA) y a quiénes beneficia?

RESPUESTA DIRECTA: Es el Seguro para Acompañamiento de Niños y Niñas (Ley N° 21.063) que protege al trabajador que deba ausentarse del trabajo para acompañar a su hijo menor de 15 años con una enfermedad grave o terminal.

FUENTE: Ley N° 21.063 de 2018 (SANNA).

P.174 ¿Cuántos días de permiso cubre el Seguro SANNA?

RESPUESTA DIRECTA: El Seguro SANNA cubre hasta 90 días de permiso, que pueden ser continuos o discontinuos, durante el tratamiento del hijo. La licencia es compatible con la licencia médica normal del trabajador.

FUENTE: Art. 12° Ley N° 21.063 de 2018 (SANNA).

P.175 ¿Qué es el Bono por Hijo y a quién corresponde?

RESPUESTA DIRECTA: Es el bono que el Estado otorga a las mujeres con hijos nacidos vivos, adoptados o bajo tuición. Por cada hijo se otorga un bono equivalente al 10% de 18 meses de la pensión mínima de vejez vigente a la fecha del primer nacimiento.

FUENTE: Art. 74° bis DL N° 3.500 de 1980; Ley N° 20.255 de 2008.

P.176 ¿Qué trabajadores tienen derecho a sala cuna en Chile?

RESPUESTA DIRECTA: Los trabajadores de empresas que ocupen 20 o más trabajadoras tienen derecho a que el empleador provea sala cuna para los hijos menores de 2 años. Este derecho es para todos los trabajadores con hijos a cargo (hombres y mujeres).

FUENTE: Art. 203° Código del Trabajo; Ley N° 21.271 de 2020.

SECCIÓN XXIV: NOVEDADES NORMATIVAS 2024–2026

P.177 ¿Cuál es el cronograma de la reducción gradual de jornada a 40 horas?
RESPUESTA DIRECTA: Año 1 (26-04-2023): 45h → 44h; Año 3 (26-04-2026): 44h → 42h; Año 5 (26-04-2028): 42h → 40h. Las partes pueden anticipar la reducción mediante acuerdo colectivo o individual.
FUENTE: Ley N° 21.561 de 2023; Disposiciones Transitorias.
P.178 ¿Qué es la jornada de 4x3 permitida por la Ley 21.561?
RESPUESTA DIRECTA: La Ley N° 21.561 permite pactar la distribución de la jornada en 4 días de trabajo y 3 de descanso, cumpliendo los límites diarios y semanales. Requiere acuerdo escrito entre empleador y trabajador.
FUENTE: Art. 27° bis Código del Trabajo; Ley N° 21.561 de 2023.
P.179 ¿Puede el empleador compensar en dinero las horas que resulten de la reducción de jornada?
RESPUESTA DIRECTA: No. La reducción de jornada es un derecho que el trabajador debe gozar efectivamente. No puede compensarse en dinero ni acumularse. El empleador debe adecuar la organización del trabajo.
FUENTE: Ley N° 21.561 de 2023; Dictamen DT sobre implementación.
P.180 ¿Qué es la Ley Karin y cuándo entró en vigencia?
RESPUESTA DIRECTA: La Ley N° 21.643 (Ley Karin), vigente desde el 1° de agosto de 2024, modifica el Código del Trabajo reforzando la regulación del acoso laboral y sexual, estableciendo protocolo obligatorio de prevención e investigación.
FUENTE: Ley N° 21.643 de 2024 (Ley Karin); Art. 211-A y siguientes Código del Trabajo.
P.181 ¿Qué obliga a implementar la Ley Karin a los empleadores?
RESPUESTA DIRECTA: Todos los empleadores deben: (1) implementar un protocolo de prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo; (2) designar un canal de denuncia; (3) iniciar investigación interna o derivar a la DT en 5 días hábiles.
FUENTE: Art. 211-B y 211-C Código del Trabajo; Ley N° 21.643 de 2024.
P.182 ¿Qué plazo tiene el empleador para investigar una denuncia de acoso bajo la Ley Karin?
RESPUESTA DIRECTA: El empleador tiene 30 días hábiles para concluir la investigación interna. Si la denuncia se deriva a la Dirección del Trabajo, la DT tiene 30 días para emitir su informe.
FUENTE: Art. 211-C Código del Trabajo; Ley N° 21.643 de 2024.
P.183 ¿Qué es el protocolo de violencia laboral exigido por la Ley Karin?

RESPUESTA DIRECTA: Es un documento que establece los mecanismos para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. Debe ser elaborado por el empleador con participación de los trabajadores o sindicato.

FUENTE: Art. 211-A Código del Trabajo; Ley N° 21.643 de 2024.

P.184 ¿Aplica la Ley Karin a empresas del sector público?

RESPUESTA DIRECTA: Sí. La Ley Karin aplica tanto al sector privado como a los servicios de la administración del Estado. Cada organismo debe implementar el protocolo de prevención y los canales de denuncia.

FUENTE: Art. 1° Ley N° 21.643 de 2024; modificaciones a Estatuto Administrativo.

P.185 ¿Qué cambios introduce la Ley Karin al concepto de acoso laboral?

RESPUESTA DIRECTA: La Ley Karin elimina el requisito de que el acoso sea “reiterado”, permitiendo que una sola conducta de acoso grave sea suficiente para constituir acoso laboral. También amplía la definición de violencia en el trabajo.

FUENTE: Art. 2° inciso 2° Código del Trabajo modificado por Ley N° 21.643 de 2024.

P.186 ¿Qué sanciones genera el incumplimiento de la Ley Karin?

RESPUESTA DIRECTA: Las infracciones pueden sancionarse con multas de 1 a 60 UTM. Si el acoso es cometido por el empleador o con su anuencia, el trabajador puede invocar el autodespido o ejercer la acción de tutela laboral.

FUENTE: Art. 160 N°1 letra b) y Art. 485° Código del Trabajo; Ley N° 21.643 de 2024.

SECCIÓN XXV: PREVISIÓN SOCIAL Y COTIZACIONES

P.187 ¿Cuál es la cotización previsional obligatoria para AFP?

RESPUESTA DIRECTA: La cotización obligatoria es del 10% de las remuneraciones imponibles, con tope de 81,6 UF. Adicionalmente se descuenta la comisión de la AFP (variable según entidad) y la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia (1,49%).

FUENTE: Art. 17° y 59° DL N° 3.500 de 1980.

P.188 ¿Cuál es la cotización de salud obligatoria en Chile?

RESPUESTA DIRECTA: La cotización legal mínima de salud es del 7% de la remuneración imponible, con tope de 81,6 UF. Si el trabajador está en ISAPRE, puede pactarse un plan con copago. La diferencia sobre el 7% es de cargo del trabajador.

FUENTE: Art. 84° y siguientes Ley N° 18.469; DL N° 3.500 de 1980.

P.189 ¿Existe algún tipo de cotización adicional obligatoria en las AFP?

RESPUESTA DIRECTA: Sí. Desde julio de 2024, la cotización adicional del 6% de cargo del empleador se implementa gradualmente (0,5% anual por 12 años) bajo la Ley N° 21.720 de Reforma Previsional. En 2026 la tasa adicional es del 1,5%.

FUENTE: Ley N° 21.720 de 2024 (Reforma Previsional); Art. 17° bis DL N° 3.500.

P.190 ¿Qué es la Reforma Previsional de 2024 y qué cambios introduce?

RESPUESTA DIRECTA: La Ley N° 21.720 establece una cotización adicional del 6% de cargo del empleador (gradual), crea un nuevo seguro de longevidad colectivo, un seguro de brecha de género, y fortalece la Pensión Garantizada Universal (PGU).

FUENTE: Ley N° 21.720 de 2024; DL N° 3.500 de 1980 modificado.

P.191 ¿Qué es la Pensión Garantizada Universal (PGU)?

RESPUESTA DIRECTA: Es un beneficio estatal que complementa las pensiones de vejez de las personas de 65 o más años que cumplan los requisitos de residencia y nivel de ingresos. Su monto se actualiza periódicamente.

FUENTE: Ley N° 21.419 de 2022; modificaciones Ley N° 21.720 de 2024.

P.192 ¿Qué pasa si un empleador no paga las cotizaciones AFP dentro del plazo?

RESPUESTA DIRECTA: El empleador incurre en mora previsional. Las cotizaciones impagas devengan interés penal mensual. La AFP puede demandar ejecutivamente al empleador. Además, el despido del trabajador queda sin efecto si no están pagadas.

FUENTE: Art. 19° DL N° 3.500; Art. 162° Código del Trabajo.

P.193 ¿Cuál es el plazo para pagar las cotizaciones previsionales?

RESPUESTA DIRECTA: Las cotizaciones deben pagarse hasta el décimo día hábil del mes siguiente al de su devengamiento. Si el 10° día es inhábil, el plazo se extiende al primer día hábil siguiente.

FUENTE: Art. 19° DL N° 3.500 de 1980.

SECCIÓN XXVI: TRABAJOS ESPECIALES

P.194 ¿Qué régimen especial tienen los trabajadores de casa particular?

RESPUESTA DIRECTA: Los trabajadores de casa particular (empleados domésticos) tienen un estatuto especial: jornada máxima de 44 horas semanales (reducción gradual), derecho a retiro a las 21:00 horas si son puertas adentro, y régimen de feriado equivalente al general.

FUENTE: Art. 146° y siguientes Código del Trabajo.

P.195 ¿Qué es el contrato de trabajo portuario eventual?

RESPUESTA DIRECTA: Es el contrato celebrado entre un trabajador portuario y un empleador, para prestar servicios en faenas propias de la actividad portuaria. Puede celebrarse por día, turno o faena y tiene normas especiales.

FUENTE: Art. 133° y siguientes Código del Trabajo.

P.196 ¿Qué es el contrato de trabajo agrícola de temporada?

RESPUESTA DIRECTA: Es el celebrado entre un empleador del sector agrícola y un trabajador para prestar servicios relacionados con la época de siembra, cultivo, cosecha u otras labores estacionales. Tiene normas especiales de escrituración y término.

FUENTE: Art. 93° y siguientes Código del Trabajo.

P.197 ¿Qué normas especiales aplican a los choferes y auxiliares del transporte?

RESPUESTA DIRECTA: Los choferes de vehículos de transporte de pasajeros o carga, interurbano, tienen jornada especial: 180 horas mensuales. Se rigen por normas especiales de descanso mínimo entre jornadas.

FUENTE: Art. 25° y 25 bis Código del Trabajo.

P.198 ¿Existen normas especiales para trabajadores de la construcción?

RESPUESTA DIRECTA: Sí. Los trabajadores de la construcción tienen normas especiales sobre faenas (Título II del Libro I) y se rigen por el Decreto Supremo N° 594 en materia de higiene y seguridad en obras de construcción.

FUENTE: DS N° 594 de 1999 Minsal; Arts. 62° y siguientes Código del Trabajo.

SECCIÓN XXVII: SUBCONTRATACIÓN Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES

P.199 ¿Qué es la subcontratación laboral en Chile?

RESPUESTA DIRECTA: Es el trabajo en que un empleador, denominado contratista, ejecuta obras o servicios para una empresa principal, por cuenta y riesgo propio y con trabajadores bajo su dependencia. La empresa principal tiene responsabilidades específicas.

FUENTE: Art. 183-A Código del Trabajo; Ley N° 20.123 de 2006.

P.200 ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa principal en la subcontratación?

RESPUESTA DIRECTA: La empresa principal tiene responsabilidad subsidiaria por las obligaciones laborales y previsionales del contratista respecto de sus trabajadores. Si no ejerció el derecho de información y retención, la responsabilidad es solidaria.

FUENTE: Art. 183-B Código del Trabajo.

P.201 ¿Qué derechos tienen los trabajadores subcontratados en materia de higiene y seguridad?

RESPUESTA DIRECTA: La empresa principal debe implementar las medidas de higiene y seguridad para todos los trabajadores, propios y de contratos. También debe establecer un sistema de gestión de seguridad y salud común.

FUENTE: Art. 183-E Código del Trabajo.

P.202 ¿Qué es el suministro de trabajadores y cuándo es lícito?

RESPUESTA DIRECTA: Es la puesta a disposición de trabajadores de una empresa usuaria por parte de una empresa de servicios transitorios (EST). Solo es lícita cuando se formaliza a través de una EST debidamente registrada.

FUENTE: Art. 183-F Código del Trabajo.

P.203 ¿Cuándo puede una empresa usuaria contratar trabajadores de servicios transitorios?

RESPUESTA DIRECTA: Solo en situaciones específicas: reemplazo de trabajadores con licencia, aumento extraordinario de trabajo, eventos especiales de corta duración, y situaciones de emergencia. No para actividades permanentes.

FUENTE: Art. 183-Ñ Código del Trabajo.

P.204 ¿Cuál es la duración máxima de un contrato de trabajo transitorio?

RESPUESTA DIRECTA: La duración máxima varía según la causal: 90 días para aumento de faena o evento especial; 180 días para licencias médicas. Puede prorrogarse por una vez en algunas causales.

FUENTE: Art. 183-O Código del Trabajo.

P.205 ¿Cómo se determina la remuneración del trabajador transitorio?

RESPUESTA DIRECTA: El trabajador transitorio debe recibir a lo menos la misma remuneración y beneficios que percibe un trabajador de la empresa usuaria que realice las mismas funciones, o la que se convenga, si es mayor.

FUENTE: Art. 183-W Código del Trabajo.

P.206 ¿Qué pasa si la EST no paga las remuneraciones del trabajador transitorio?

RESPUESTA DIRECTA: La empresa usuaria tiene responsabilidad subsidiaria por el pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales del trabajador transitorio en caso de incumplimiento de la EST.

FUENTE: Art. 183-X Código del Trabajo.

SECCIÓN XXVIII: TRABAJO NOCTURNO Y RÉGIMENES ESPECIALES DE JORNADA

P.207 ¿Existe recargo legal por trabajo nocturno en Chile?

RESPUESTA DIRECTA: El Código del Trabajo general no establece un recargo obligatorio por trabajo nocturno para todos los trabajadores. Sin embargo, ciertos sectores (minería, hospitales) tienen convenios o normas sectoriales que lo contemplan.

FUENTE: Art. 30° y siguientes Código del Trabajo; normas sectoriales.

P.208 ¿Qué es el sistema de jornada excepcional?

RESPUESTA DIRECTA: Es una jornada alternativa que puede exceder los límites ordinarios, autorizada por la Dirección del Trabajo, en sectores como minería, actividades marítimas o zonas aisladas. Requiere resolución expresa de la DT.

FUENTE: Art. 38° inciso 3° Código del Trabajo.

P.209 ¿Puede el trabajador negarse a trabajar horas extraordinarias?

RESPUESTA DIRECTA: En general sí, ya que las horas extras son voluntarias salvo acuerdo previo. Sin embargo, si están pactadas en el contrato y se dan las condiciones acordadas, el trabajador debe cumplirlas.

FUENTE: Art. 32° Código del Trabajo.

P.210 ¿Qué es la jornada atípica en minería?

RESPUESTA DIRECTA: Es un sistema de rotación de turnos en que los trabajadores alternan períodos de trabajo y descanso que difieren de los estándares generales. Requiere autorización expresa de la Dirección del Trabajo.

FUENTE: Art. 38° Código del Trabajo; Dictamen DT N° 2.624/139 de 2001.

P.211 ¿Cuáles son las normas de jornada para trabajadores de seguridad privada?

RESPUESTA DIRECTA: Los trabajadores de seguridad pueden tener jornadas hasta de 44 horas semanales bajo el sistema general. Sus contratos deben especificar claramente turnos y descansos. Rigen normativas sectoriales específicas.

FUENTE: Art. 22° Código del Trabajo; DS N° 93 de 2015 del Interior.

SECCIÓN XXIX: LICENCIAS MÉDICAS

P.212 ¿Qué es una licencia médica y quién la autoriza?

RESPUESTA DIRECTA: Es la autorización para ausentarse del trabajo por causa de enfermedad o accidente, otorgada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrón. Debe ser visada por la COMPIN o la ISAPRE del trabajador.

FUENTE: DS N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud.

P.213 ¿Cuánto subsidio recibe el trabajador durante la licencia médica?

RESPUESTA DIRECTA: El subsidio por incapacidad laboral equivale al promedio de las remuneraciones brutas de los últimos 3 meses. El monto máximo es de 81,6 UF mensuales aproximadamente.

FUENTE: DFL N° 44 de 1978 del Ministerio del Trabajo.

P.214 ¿Puede el empleador despedir a un trabajador con licencia médica?

RESPUESTA DIRECTA: El empleador puede invocar causales del Art. 160° durante la licencia médica. Sin embargo, si invoca Art. 161° (necesidades de empresa), debe pagar los días de desahucio aunque no pueda hacerlos efectivos.

FUENTE: Art. 161° bis Código del Trabajo.

P.215 ¿Qué ocurre si se detecta una licencia médica fraudulenta?

RESPUESTA DIRECTA: La presentación de licencia médica fraudulenta constituye falta grave de probidad, siendo causal de despido sin indemnización. El empleador puede denunciar al médico ante el Colegio Médico y a la COMPIN.

FUENTE: Art. 160 N°1 letra a) Código del Trabajo; Ley N° 18.490.

P.216 ¿Cuántos días puede durar una licencia médica sin intervención de la COMPIN?

RESPUESTA DIRECTA: Las licencias de hasta 4 días son evaluadas directamente por la ISAPRE o Fonasa. Las de 5 o más días deben ser autorizadas por la COMPIN o la ISAPRE (si es privada). Todas pueden ser impugnadas.

FUENTE: DS N° 3 de 1984 Minsal; Circular COMPIN.

P.217 ¿Puede el empleador controlar que el trabajador cumpla el reposo indicado en la licencia?

RESPUESTA DIRECTA: El empleador puede informar a la COMPIN si sospecha que el trabajador no está cumpliendo el reposo. La fiscalización corresponde a la COMPIN o ISAPRE, no al empleador directamente.

FUENTE: DS N° 3 de 1984 Minsal; Circular Superintendencia de Salud.

SECCIÓN XXX: ORGANIZACIONES SINDICALES

P.218 ¿Cuáles son los tipos de organizaciones sindicales en Chile?

RESPUESTA DIRECTA: El Código del Trabajo reconoce: sindicatos de empresa, de establecimiento, interempresa, de trabajadores independientes, de trabajadoras de casa particular, y confederaciones y centrales sindicales.

FUENTE: Art. 216° Código del Trabajo.

P.219 ¿Cómo se constituye un sindicato de empresa?

RESPUESTA DIRECTA: Mediante asamblea constitutiva con la participación mínima legal, ante un ministro de fe (Notario, Inspector del Trabajo). Los fundadores tienen fuero desde la convocatoria hasta 30 días después de constituido.

FUENTE: Art. 221° y 238° Código del Trabajo.

P.220 ¿Cuántos directores puede tener un sindicato?

RESPUESTA DIRECTA: El número de directores varía según el tamaño del sindicato: de 1 a 3 directores para hasta 25 afiliados; hasta 5 para hasta 250; hasta 7 para hasta 3.000; hasta 9 para más de 3.000 afiliados.

FUENTE: Art. 235° Código del Trabajo.

P.221 ¿A qué tienen derecho los directores sindicales en cuanto a horas para actividades?

RESPUESTA DIRECTA: Los directores tienen derecho a permisos para actividades sindicales: desde 6 horas semanales para el presidente (sindicato de hasta 250 afiliados) hasta horas equivalentes a jornada completa en sindicatos grandes.

FUENTE: Art. 249° Código del Trabajo.

P.222 ¿Qué es la cuota sindical y quién la fija?

RESPUESTA DIRECTA: Es la cotización que deben pagar los afiliados para financiar el sindicato. La fija la asamblea de socios. El empleador está obligado a descontarla de la remuneración y enterarla al sindicato.

FUENTE: Art. 261° Código del Trabajo.

P.223 ¿Qué es el contrato colectivo de trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Es el instrumento que regula las condiciones comunes de trabajo y remuneraciones para un período determinado entre el empleador y los trabajadores sindicalizados, resultante de la negociación colectiva.

FUENTE: Art. 344° Código del Trabajo.

P.224 ¿Cuánto dura un contrato colectivo de trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: El contrato colectivo tiene una duración de entre 2 y 3 años, fijada por las partes. Vencido el plazo, subsiste como contrato individual hasta que comience la nueva negociación.

FUENTE: Art. 347° Código del Trabajo.

P.225 ¿Qué es el plan de adaptabilidad laboral?

RESPUESTA DIRECTA: Es un acuerdo entre la empresa y el sindicato o la asamblea de trabajadores, que permite distribuir o modificar la jornada de trabajo de manera distinta a la legal, con límites establecidos en la Ley N° 21.561.

FUENTE: Art. 376° bis Código del Trabajo; Ley N° 21.561 de 2023.

SECCIÓN XXXI: CAPACITACIÓN Y DESARROLLO LABORAL

P.226 ¿Existe obligación legal de capacitar a los trabajadores en Chile?

RESPUESTA DIRECTA: No existe obligación absoluta, pero toda empresa con contrato de trabajo tiene acceso a la franquicia SENCE equivalente al 1% de la planilla de remuneraciones imponibles, deducible como crédito tributario.

FUENTE: Art. 36° y siguientes Ley N° 19.518 (*Estatuto de Capacitación*).

P.227 ¿Qué es la franquicia SENCE y cómo se utiliza?

RESPUESTA DIRECTA: Es un beneficio tributario que permite a las empresas deducir los gastos en capacitación de trabajadores hasta el 1% de la planilla de sueldos imponibles del ejercicio anterior, con tope de 13 UTM por trabajador.

FUENTE: Art. 36° Ley N° 19.518; Ley N° 20.326 de 2009.

P.228 ¿Puede el empleador exigir al trabajador que devuelva el costo de su capacitación?

RESPUESTA DIRECTA: Solo si se pactó expresamente en el contrato de trabajo o en un acuerdo de capacitación con cláusula de recuperación. El pacto debe ser por escrito y especificar las condiciones de devolución.

FUENTE: Art. 183° Código del Trabajo.

P.229 ¿Puede el trabajador negarse a ser capacitado?

RESPUESTA DIRECTA: Si la capacitación es durante la jornada de trabajo y el empleador la ordena como parte de sus funciones, el trabajador no puede negarse sin causa justificada. La negativa puede considerarse incumplimiento laboral.

FUENTE: Art. 160 N°4 Código del Trabajo (*a contrario sensu*).

P.230 ¿Qué es el Seguro de Cesantía y cómo afecta al empleador?

RESPUESTA DIRECTA: Es un seguro contributivo financiado por el empleador (2,4% de remuneración), el trabajador (0,6%) y el Estado. Permite al trabajador cesante retirar fondos acumulados. El empleador debe pagar mensualmente a la AFC.

FUENTE: Ley N° 19.728 de 2001; Art. 5° y siguientes.

SECCIÓN XXXII: DERECHOS DIGITALES Y PRIVACIDAD LABORAL

P.231 ¿Puede el empleador requerir acceso a las redes sociales del trabajador como condición de contratación?

RESPUESTA DIRECTA: No. El empleador no puede exigir acceso a cuentas o perfiles de redes sociales personales del candidato o trabajador como condición de trabajo o contratación. Vulnera la privacidad e intimidad.

FUENTE: Art. 5° Código del Trabajo; Art. 19 N°4 y N°5 Constitución Política.

P.232 ¿Puede el empleador solicitar exámenes de salud como requisito de ingreso?

RESPUESTA DIRECTA: Solo aquellos estrictamente necesarios para el desempeño del cargo y que no sean discriminatorios. El test de embarazo, VIH u otras pruebas invasivas no relacionadas con la función están prohibidas.

FUENTE: Art. 2° Código del Trabajo; Ley N° 19.779 (VIH); Ley N° 20.575.

P.233 ¿El empleador puede usar reconocimiento facial o biometría para control de asistencia?

RESPUESTA DIRECTA: Sí, siempre que el tratamiento de datos biométricos cumpla con la Ley de Protección de Datos Personales: consentimiento del trabajador, propósito específico y proporcional, y medidas de seguridad adecuadas.

FUENTE: Ley N° 19.628; Ley N° 21.719 de 2024 (nueva ley de datos).

P.234 ¿Qué establece la nueva Ley de Protección de Datos Personales (Ley 21.719) para el ámbito laboral?

RESPUESTA DIRECTA: La Ley N° 21.719, vigente desde diciembre 2026 en su plenitud, establece que el tratamiento de datos de trabajadores requiere base legal, debe ser proporcional, y el trabajador tiene derechos de acceso, rectificación y supresión.

FUENTE: Ley N° 21.719 de 2024 (Ley de Protección de Datos Personales).

P.235 ¿Puede el empleador monitorear la productividad del teletrabajador mediante software?

RESPUESTA DIRECTA: Solo si existe política escrita comunicada al trabajador, el monitoreo es proporcional y no invasivo. No puede incluir captura de pantalla continua, activación de cámara sin aviso o registro de sitios personales.

FUENTE: Art. 152 quáter L Código del Trabajo; Ley N° 21.220 de 2020.

SECCIÓN XXXIII: RÉGIMENES ESPECIALES Y SITUACIONES FRECUENTES EN RR.HH.

P.236 ¿Puede el empleador pagar en especies o bonos de colación en lugar de dinero?

RESPUESTA DIRECTA: Solo la colación puede pagarse en especie (casino, tarjeta de alimentación). La remuneración principal debe pagarse en dinero. Los vales de colación no imponibles no deben superar el monto razonable de mercado.

FUENTE: Art. 54° Código del Trabajo.

P.237 ¿Cómo se manejan los descuentos por anticipos de remuneraciones?

RESPUESTA DIRECTA: Los anticipos son descuentos legítimos que no requieren autorización expresa si se pactaron previamente. Sin embargo, el saldo líquido a pagar no puede ser inferior al 50% de la remuneración bruta mensual.

FUENTE: Art. 58° Código del Trabajo.

P.238 ¿Puede el empleador cobrar al trabajador daños o pérdidas en bienes de la empresa?

RESPUESTA DIRECTA: Solo si el daño es resultado de negligencia o dolo del trabajador y existe un procedimiento claro en el Reglamento Interno. El descuento no puede exceder el 15% de la remuneración mensual.

FUENTE: Art. 58° y 160 N°3 Código del Trabajo.

P.239 ¿Qué es la liquidación de remuneraciones y qué debe contener?

RESPUESTA DIRECTA: Es el documento que el empleador entrega al trabajador detallando ingresos, descuentos y saldo a pagar. Debe incluir: nombre, RUT, cargo, período, haberes, descuentos, saldo neto y firma del empleador.

FUENTE: Art. 54° inciso 3° Código del Trabajo.

P.240 ¿En qué formato puede entregarse la liquidación de remuneraciones?

RESPUESTA DIRECTA: La liquidación puede entregarse en formato físico o digital. Si es digital, el trabajador debe poder descargarla e imprimirla. El empleador debe conservar registro de la entrega.

FUENTE: Art. 54° bis Código del Trabajo; Ley N° 21.561 de 2023.

P.241 ¿Puede el trabajador solicitar un certificado de trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: Sí, en cualquier momento durante o al término de la relación laboral. El empleador está obligado a emitir un certificado que indique fecha de ingreso, retiro, cargo y remuneración. No puede contener referencias perjudiciales.

FUENTE: Art. 9° y 177° Código del Trabajo.

P.242 ¿Qué es el término por mutuo acuerdo y qué efectos tiene?

RESPUESTA DIRECTA: Es el término del contrato por voluntad concordante de ambas partes. Debe constar por escrito, puede incluir cualquier acuerdo de liquidación, y pone fin al contrato sin que opere el fuero (salvo maternal).

FUENTE: Art. 159 N°1 Código del Trabajo.

P.243 ¿En qué consiste la renuncia del trabajador y qué formalidades requiere?

RESPUESTA DIRECTA: El trabajador puede renunciar en cualquier momento dando aviso con 30 días de anticipación al empleador. La renuncia debe ser firmada por el trabajador ante Notario, Inspector del Trabajo o dos testigos.

FUENTE: Art. 159 N°2 Código del Trabajo.

P.244 ¿Puede el empleador rechazar la renuncia del trabajador?

RESPUESTA DIRECTA: No. La renuncia es un acto unilateral del trabajador que produce efectos por sí sola. El empleador no puede impedirla. Solo puede descontar de la liquidación las deudas del trabajador dentro de los límites legales.

FUENTE: Art. 159 N°2 Código del Trabajo.

P.245 ¿Qué pasa si el trabajador no da el aviso previo de 30 días al renunciar?

RESPUESTA DIRECTA: El empleador puede descontar los días no avisados de la liquidación final, equivalentes a la remuneración de esos días. Sin embargo, no puede impedir la renuncia ni descontar más allá de ese concepto.

FUENTE: Art. 159 N°2 Código del Trabajo; Dictamen DT N° 3.597/172 de 1999.

P.246 ¿Cuándo el contrato termina por la causal de abandono del trabajo?

RESPUESTA DIRECTA: El abandono del trabajo como causal de despido (Art. 160 N°4) requiere que el trabajador se ausente injustificadamente o se niegue a trabajar sin causa. Debe ser reiterada; la simple inasistencia sin motivo puede configurarla.

FUENTE: Art. 160 N°4 Código del Trabajo.

P.247 ¿Cuáles son las causales de caducidad del contrato sin derecho a indemnización?

RESPUESTA DIRECTA: Las del Art. 160°: falta de probidad, actos de violencia, injurias, conducta inmoral, abandono del trabajo, actos contra la seguridad, perjuicio material, abandono del trabajo, incumplimiento grave de obligaciones, e incapacidad laboral.

FUENTE: Art. 160° Código del Trabajo.

P.248 ¿Puede el empleador invocar Art. 160 si no inicia el proceso disciplinario dentro de un plazo?

RESPUESTA DIRECTA: El Código del Trabajo no establece expresamente un plazo de caducidad para invocar el Art. 160, pero la jurisprudencia ha señalado que la tardanza excesiva en tomar la decisión puede restarle eficacia a la causal.

FUENTE: Art. 160° Código del Trabajo; jurisprudencia Juzgados del Trabajo.

P.249 ¿Qué documentos debe entregar el empleador al término del contrato?

RESPUESTA DIRECTA: Al término, el empleador debe entregar: finiquito firmado, certificado de trabajo (si lo solicita el trabajador), y comprobante de las cotizaciones pagadas. También debe entregar documentos personales del trabajador.

FUENTE: Art. 177° Código del Trabajo.

SECCIÓN XXXIV: CONCILIACIÓN VIDA LABORAL Y FAMILIAR

P.250 ¿Qué es el permiso por adopción y cuánto dura?

RESPUESTA DIRECTA: El trabajador adoptante tiene los mismos derechos al postnatal que el padre o madre biológico. La trabajadora adoptante tiene derecho a postnatal de 12 semanas más el postnatal parental.

FUENTE: Art. 200° Código del Trabajo.

P.251 ¿Qué es el permiso por adopción para el padre adoptante?

RESPUESTA DIRECTA: El padre adoptante tiene derecho a los mismos 5 días de permiso pagado que el padre biológico, contados desde la notificación de la resolución judicial que entrega la tuición o concede la adopción.

FUENTE: Art. 195° inciso 2° Código del Trabajo.

P.252 ¿En qué consiste el permiso para exámenes preventivos de salud?

RESPUESTA DIRECTA: Todo trabajador mayor de 40 años tiene derecho a medio día de permiso al año para realizarse exámenes preventivos de salud. El permiso se otorga con goce de remuneración.

FUENTE: Art. 66 bis Código del Trabajo; Ley N° 20.769 de 2014.

P.253 ¿Qué derecho tiene el trabajador ante el fallecimiento de un hijo o cónyuge?

RESPUESTA DIRECTA: La ley no contempla permiso específico por duelo. Sin embargo, el Código del Trabajo establece 5 días hábiles de permiso con goce de remuneración por muerte del cónyuge, hijo o padre.

FUENTE: Art. 66° Código del Trabajo.

P.254 ¿Cuántos días de permiso corresponden por muerte de un hijo?

RESPUESTA DIRECTA: El trabajador tiene derecho a 7 días corridos de permiso pagado por fallecimiento de un hijo, incluyendo el período de gestación. Es un derecho irrenunciable.

FUENTE: Art. 66° Código del Trabajo; Ley N° 20.137 de 2006.

P.255 ¿En qué consiste el permiso por enfermedad grave del hijo menor de 18 años?

RESPUESTA DIRECTA: Es el permiso que pueden hacer uso la madre o el padre trabajadores cuando la salud de un hijo menor de 18 años requiera la atención personal de sus padres con motivo de un accidente grave o de una enfermedad terminal.

FUENTE: Art. 199° bis Código del Trabajo.

P.256 ¿Qué es el permiso para alimentar al hijo mayor de 2 años?

RESPUESTA DIRECTA: El Código del Trabajo no contempla permiso de lactancia para hijos mayores de 2 años. El permiso de lactancia protege al menor de 2 años. Sin embargo, el empleador puede otorgarlo voluntariamente.

FUENTE: Art. 206° Código del Trabajo.

SECCIÓN XXXV: TRABAJO EN EL EXTRANJERO Y TRABAJADORES EXTRANJEROS

P.257 ¿Qué reglas aplican a trabajadores chilenos enviados al extranjero?

RESPUESTA DIRECTA: Si el contrato se rige por la ley chilena (empresa chilena), se aplica el Código del Trabajo salvo normas del país receptor más beneficiosas. Deben indicarse en el contrato las diferencias de moneda, viáticos y repatriación.

FUENTE: Art. 10° N°5 Código del Trabajo.

P.258 ¿Qué es el contrato para prestar servicios en el extranjero?

RESPUESTA DIRECTA: Debe incluir las condiciones especiales del trabajo en el extranjero: moneda de pago de la remuneración, gastos de traslado ida y vuelta, condiciones de repatriación, y el período de vigencia.

FUENTE: Art. 10° N°5 Código del Trabajo.

P.259 ¿Cuáles son las condiciones para contratar trabajadores extranjeros en Chile?

RESPUESTA DIRECTA: Los trabajadores extranjeros con visa o residencia pueden ser contratados libremente. La empresa debe asegurarse de que cuenten con permiso de trabajo vigente. El incumplimiento puede acarrear sanciones.

FUENTE: DL N° 1.094 de 1975 (Ley de Extranjería); Art. 19° Código del Trabajo.

P.260 ¿Existe un límite para contratar trabajadores extranjeros en Chile?

RESPUESTA DIRECTA: El 85% de los trabajadores de una empresa debe ser de nacionalidad chilena. El límite no aplica a técnicos especializados. Las empresas con menos de 25 trabajadores están exentas de esta regla.

FUENTE: Art. 19° Código del Trabajo.

P.261 ¿Tienen los trabajadores extranjeros los mismos derechos laborales que los chilenos?

RESPUESTA DIRECTA: Sí. Los trabajadores extranjeros con contrato de trabajo válido tienen los mismos derechos que los trabajadores chilenos: remuneración mínima, cotizaciones, feriados, sindicación y todos los derechos del Código del Trabajo.

FUENTE: Art. 2° Código del Trabajo; Convenios OIT ratificados por Chile.

SECCIÓN XXXVI: ÉTICA Y COMPLIANCE LABORAL EN RR.HH.

P.262 ¿Qué es el compliance laboral y por qué es relevante para RR.HH.?

RESPUESTA DIRECTA: Es el conjunto de sistemas, políticas y procedimientos que garantizan el cumplimiento de la normativa laboral. RR.HH. es responsable de implementarlo: contratos, liquidaciones, registros de asistencia, capacitaciones y protocolos.

FUENTE: Arts. 153° y siguientes Código del Trabajo; Ley N° 20.393 (Responsabilidad Penal Empresarial).

P.263 ¿Qué es la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y cómo afecta a RR.HH.?

RESPUESTA DIRECTA: La Ley N° 20.393 establece responsabilidad penal de las empresas por delitos cometidos por sus directivos o empleados en su nombre. RR.HH. debe implementar programas de cumplimiento que incluyan prevención de lavado de activos, soborno y financiamiento del terrorismo.

FUENTE: Ley N° 20.393 de 2009; modificaciones Ley N° 21.121 de 2018.

P.264 ¿Qué es el Canal de Denuncias y cuándo es obligatorio?

RESPUESTA DIRECTA: Es un mecanismo para que trabajadores y terceros reporten irregularidades. Es obligatorio para empresas con más de 10 trabajadores bajo la Ley Karin (acoso). También lo exige la Ley N° 20.393 para empresas con programas de compliance.

FUENTE: Art. 211-B Código del Trabajo (Ley Karin); Ley N° 20.393.

P.265 ¿Qué es la debida diligencia en materia laboral para proveedores?

RESPUESTA DIRECTA: Es la obligación de la empresa principal de verificar que sus proveedores y contratistas cumplen la normativa laboral. En subcontratación, la empresa principal tiene responsabilidad subsidiaria o solidaria según el caso.

FUENTE: Art. 183-B Código del Trabajo.

P.266 ¿Qué registros laborales está obligado a mantener el empleador?

RESPUESTA DIRECTA: El empleador debe mantener: registros de asistencia y control de jornada, contratos de trabajo y anexos, liquidaciones de remuneraciones, comprobantes de cotizaciones, reglamento interno y registros de accidentes.

FUENTE: Art. 33° y 153° Código del Trabajo.

P.267 ¿Por cuánto tiempo debe el empleador conservar los documentos laborales?

RESPUESTA DIRECTA: Los contratos y documentos laborales deben conservarse por a lo menos 5 años desde el término de la relación laboral. Los documentos de cotizaciones deben mantenerse por el plazo de prescripción extintiva de la acción.

FUENTE: Art. 510° Código del Trabajo; Circular SII N° 13 de 2015.

P.268 ¿Puede el empleador digitalizar y conservar los contratos en formato electrónico?

RESPUESTA DIRECTA: Sí, siempre que el sistema garantice la autenticidad, integridad y disponibilidad del documento. La firma electrónica avanzada tiene el mismo valor que la firma manuscrita para efectos laborales.

FUENTE: Ley N° 19.799 de Firma Electrónica; Art. 9° Código del Trabajo.

P.269 ¿Qué es la auditoría laboral y cuándo se recomienda realizarla?

RESPUESTA DIRECTA: Es una revisión sistemática del cumplimiento de la normativa laboral en la empresa. Se recomienda realizarla anualmente, ante cambios normativos relevantes, fusiones, adquisiciones o cuando la empresa supera umbrales de trabajadores.

FUENTE: Buenas prácticas de RR.HH.; Ley N° 20.393.

SECCIÓN XXXVII: PREGUNTAS DE ALTA FRECUENCIA EN RR.HH.

P.270 ¿Cuánto tiempo tiene el empleador para pagar el finiquito tras la renuncia?

RESPUESTA DIRECTA: El finiquito debe pagarse al momento de su firma o, en caso de acuerdo de plazo, dentro de los 10 días hábiles siguientes al término. Las sumas adeudadas después de ese plazo devengan intereses y reajuste.

FUENTE: Art. 177° inciso 2° Código del Trabajo.

P.271 ¿Puede el empleador no renovar un contrato a plazo fijo sin indemnización?

RESPUESTA DIRECTA: Sí. El vencimiento del plazo estipulado es causal de término del contrato (Art. 159 N°4) y no genera derecho a indemnización por años de servicio, salvo que el contrato se haya transformado en indefinido.

FUENTE: Art. 159 N°4 Código del Trabajo.

P.272 ¿Se puede despedir a un trabajador con fuero sindical?

RESPUESTA DIRECTA: Solo con autorización judicial previa (desafuero). El empleador debe presentar la demanda de desafuero ante el Juzgado de Letras del Trabajo, que evaluará si la causal invocada es suficiente.

FUENTE: Art. 174° Código del Trabajo.

P.273 ¿Puede un trabajador tener dos empleadores simultáneamente?

RESPUESTA DIRECTA: Sí. El trabajador puede celebrar contratos de trabajo con distintos empleadores, siempre que no incurra en competencia desleal con ninguno de ellos y que cumpla los horarios acordados.

FUENTE: Art. 22° inciso 2° Código del Trabajo.

P.274 ¿Cuánto tiempo tiene el empleador para comunicar el despido?

RESPUESTA DIRECTA: El aviso de despido debe comunicarse al trabajador al menos 30 días antes de que este sea efectivo (para Art. 161°). Debe entregarse personalmente o por carta certificada y enviarse copia a la Inspección del Trabajo.

FUENTE: Art. 162° Código del Trabajo.

P.275 ¿Qué pasa si el trabajador rechaza recibir la carta de despido?

RESPUESTA DIRECTA: El empleador debe dejar constancia del rechazo y enviar la carta por carta certificada al domicilio del trabajador registrado en el contrato. El despido produce efectos desde la fecha de envío.

FUENTE: Art. 162° inciso 2° Código del Trabajo.

P.276 ¿Puede el empleador cambiar el domicilio indicado en el contrato sin aviso al trabajador?

RESPUESTA DIRECTA: El cambio de lugar de trabajo puede constituir ius variandi si se cumplen las condiciones del Art. 12°. El empleador debe notificar con anticipación y no puede producir menoscabo al trabajador.

FUENTE: Art. 12° Código del Trabajo.

P.277 ¿Qué es la liquidación de haberes y cuáles son sus componentes mínimos?

RESPUESTA DIRECTA: La liquidación mensual debe incluir: sueldo base, horas extraordinarias (si corresponde), bonos, comisiones, asignaciones imponibles, gratificación proporcional, y los descuentos legales y pactados.

FUENTE: Art. 54° Código del Trabajo.

P.278 ¿Puede el empleador modificar unilateralmente el Reglamento Interno?

RESPUESTA DIRECTA: El Reglamento Interno puede ser modificado por el empleador, debiendo seguir el mismo procedimiento de su creación: consulta al Comité Paritario y sindicato, y publicación con 30 días de anticipación.

FUENTE: Art. 156° Código del Trabajo.

P.279 ¿Qué es el bono de término de conflicto en una negociación colectiva?

RESPUESTA DIRECTA: Es el beneficio pactado entre empleador y sindicato para poner fin a la huelga. No es obligatorio legalmente, pero se utiliza como incentivo para la vuelta al trabajo. Su monto se fija libremente por las partes.

FUENTE: Art. 369° Código del Trabajo.

P.280 ¿Puede el trabajador ceder sus derechos laborales a un tercero?

RESPUESTA DIRECTA: No. Los derechos laborales son personales e intransferibles. El trabajador no puede ceder su contrato ni sus derechos a un tercero. La subrogación de deudas previsionales solo opera a través de mecanismos legales específicos.

FUENTE: Art. 5° inciso 2° Código del Trabajo.

P.281 ¿Puede el empleador pactar con el trabajador que éste renuncie a derechos laborales?

RESPUESTA DIRECTA: No. Los derechos laborales son irrenunciables mientras subsiste el contrato. Cualquier acuerdo en contrario es nulo de pleno derecho. Solo después del término del contrato pueden transarse ciertos derechos.

FUENTE: Art. 5° inciso 2° Código del Trabajo.

P.282 ¿Qué es el período de prueba y está regulado en Chile?

RESPUESTA DIRECTA: El Código del Trabajo no contempla un período de prueba específico. Las partes pueden pactarlo contractualmente, pero el trabajador goza de todos sus derechos desde el primer día. El despido durante la prueba requiere causal legal.

FUENTE: Art. 7° y siguientes Código del Trabajo.

P.283 ¿Puede el empleador aplicar sanciones verbales sin dejar registro?

RESPUESTA DIRECTA: No se recomienda. El Reglamento Interno puede contemplar amonestaciones verbales, pero para efectos de acreditar conductas reiteradas que justifiquen un despido, es esencial dejar registro escrito de todas las sanciones.

FUENTE: Art. 154° N°10 Código del Trabajo.

P.284 ¿Qué procedimiento debe seguir el empleador para sancionar a un trabajador?

RESPUESTA DIRECTA: Debe seguir el procedimiento del Reglamento Interno: notificación escrita de la conducta imputada, posibilidad de descargos del trabajador, y resolución fundada. El trabajador puede reclamar ante la Inspección del Trabajo.

FUENTE: Art. 154° y 157° Código del Trabajo.

P.285 ¿Qué es la negligencia inexcusable como causal de despido?

RESPUESTA DIRECTA: Es el incumplimiento grave e injustificado de las obligaciones del trabajador, que implica una conducta especialmente descuidada o torpe. Constituye causal de despido sin derecho a indemnización.

FUENTE: Art. 160 N°3 Código del Trabajo.

P.286 ¿Qué información debe incluir la carta de despido?

RESPUESTA DIRECTA: La carta de despido debe indicar: la causal legal invocada, los hechos que la configuran (con precisión), la fecha de término, y el estado de pago de cotizaciones. El incumplimiento de formalidades puede acarrear indemnización adicional.

FUENTE: Art. 162° Código del Trabajo.

P.287 ¿Puede el empleador despedir con carta enviada por correo electrónico?

RESPUESTA DIRECTA: El Código del Trabajo exige carta escrita, entregada personalmente o por carta certificada. El correo electrónico no cumple este requisito formal, aunque puede complementar la notificación.

FUENTE: Art. 162° Código del Trabajo.

P.288 ¿Qué ocurre si el empleador invoca una causal equivocada en la carta de despido?

RESPUESTA DIRECTA: Si el empleador invoca una causal y no la acredita, el despido se declara injustificado. Si la causal real era el Art. 161° pero invocó otra, el trabajador puede reclamar indemnización incluyendo el recargo correspondiente.

FUENTE: Art. 168° Código del Trabajo.

P.289 ¿Cuánto es el recargo por despido injustificado?

RESPUESTA DIRECTA: Si el despido se declara injustificado y correspondía el Art. 161°, la indemnización por años de servicio se recarga: 30% si invoca Art. 159 o 160 indebidamente; 50% si invoca Art. 161; 80% si no da aviso previo con Art. 161.

FUENTE: Art. 168° Código del Trabajo.

P.290 ¿Cuáles son las consecuencias de no acompañar el estado de pago de cotizaciones en la carta de despido?

RESPUESTA DIRECTA: El despido es nulo si las cotizaciones no están al día al momento del despido. El empleador debe pagar las remuneraciones hasta que regularice las cotizaciones. Esta es la denominada "Ley Bustos".

FUENTE: Art. 162° inciso 5° Código del Trabajo; Ley N° 19.631 de 1999.

P.291 ¿Puede la empresa pedir que el trabajador trabaje durante el período de aviso previo?

RESPUESTA DIRECTA: Sí. El período de aviso es un período de trabajo normal. El empleador puede exigir que el trabajador continúe prestando servicios durante los 30 días de aviso. El trabajador tiene derecho a 1 hora diaria para buscar trabajo.

FUENTE: Art. 162° y 165° Código del Trabajo.

P.292 ¿Qué significa el derecho a hora de búsqueda de trabajo durante el aviso?

RESPUESTA DIRECTA: Durante el período de aviso previo de 30 días (Art. 161°), el trabajador tiene derecho a disponer de 1 hora diaria durante la jornada ordinaria para buscar nuevo empleo, sin rebaja de remuneración.

FUENTE: Art. 165° Código del Trabajo.

P.293 ¿Cuándo se extingue el derecho a la indemnización por años de servicio?

RESPUESTA DIRECTA: El derecho a la indemnización se extingue cuando el trabajador es despedido por causales del Art. 160° (conducta del trabajador), cuando renuncia voluntariamente, o cuando el contrato termina por mutuo acuerdo.

FUENTE: Art. 163° Código del Trabajo.

SECCIÓN XXXVIII: CONTROL DE ASISTENCIA Y REGISTRO DE JORNADA

P.294 ¿Está obligado el empleador a llevar control de asistencia?

RESPUESTA DIRECTA: Sí. Todo empleador con trabajadores sujetos a jornada debe llevar un registro de asistencia con la hora de entrada y salida. Puede ser físico (libro o tarjeta) o electrónico (sistema biométrico, app).

FUENTE: Art. 33° Código del Trabajo.

P.295 ¿Qué sistemas de control de asistencia son válidos?

RESPUESTA DIRECTA: Son válidos: libro de asistencia, tarjetas de registro, sistemas computacionales, lectores biométricos, o cualquier sistema que permita registrar entrada y salida. Debe estar disponible para fiscalización de la DT.

FUENTE: Art. 33° Código del Trabajo; Dictamen DT N° 3.519/226 de 1997.

P.296 ¿Qué ocurre si el trabajador no registra su asistencia?

RESPUESTA DIRECTA: La falta de registro no exime al empleador de pagar la remuneración correspondiente. Sin embargo, el empleador puede sancionar el incumplimiento conforme al Reglamento Interno.

FUENTE: Art. 33° Código del Trabajo.

P.297 ¿Puede el empleador implementar control de jornada digital para teletrabajadores?

RESPUESTA DIRECTA: Sí, si las partes acordaron que el teletrabajador está sujeto a jornada. Si opera sin control de jornada, no aplica el registro. El sistema debe respetar la privacidad del trabajador.

FUENTE: Art. 152 quáter I Código del Trabajo; Ley N° 21.220 de 2020.

P.298 ¿Por cuánto tiempo debe conservarse el registro de asistencia?

RESPUESTA DIRECTA: No hay plazo legal específico para el registro de asistencia, pero se recomienda conservarlo al menos 5 años, considerando los plazos de prescripción de acciones laborales (2 años) y eventuales litigios.

FUENTE: Art. 510° Código del Trabajo; buenas prácticas de RR.HH.

SECCIÓN XXXIX: BONOS, BENEFICIOS DISCRECIONALES Y SU NATURALEZA JURÍDICA

P.299 ¿Cuándo un bono discrecional se transforma en parte del contrato?

RESPUESTA DIRECTA: Cuando el empleador lo otorga de forma continua, uniforme y general a todos los trabajadores de igual categoría, se incorpora como cláusula tácita al contrato. Su supresión unilateral constituye incumplimiento.

FUENTE: Art. 11° Código del Trabajo; Dictamen DT N° 4.840/180 de 1999.

P.300 ¿Qué se entiende por beneficio homogéneo para efectos de cláusula tácita?

RESPUESTA DIRECTA: El beneficio es homogéneo cuando se otorga en las mismas condiciones y montos a todos los trabajadores de igual categoría, sin distinción. La falta de homogeneidad puede impedir la configuración de la cláusula tácita.

FUENTE: Dictamen DT N° 3.425/208 de 1999.

P.301 ¿El bono de desempeño variable forma parte de la remuneración imponible?

RESPUESTA DIRECTA: Sí. Los bonos de desempeño son remuneración en los términos del Art. 41° del Código del Trabajo y están sujetos a cotizaciones previsionales, salvo que su naturaleza sea exclusivamente no remuneracional.

FUENTE: Art. 41° y 42° Código del Trabajo.

P.302 ¿El aguinaldo es obligatorio en Chile?

RESPUESTA DIRECTA: No existe obligación legal general de pagar aguinaldo en el sector privado. Solo es obligatorio si está estipulado en el contrato individual, instrumento colectivo o reglamento interno. En el sector público sí es obligatorio.

FUENTE: Art. 10° Código del Trabajo; Ley de Presupuesto (sector público).

P.303 ¿Qué pasa con los beneficios que el empleador otorga durante la negociación colectiva para no huelguistas?

RESPUESTA DIRECTA: Los beneficios otorgados durante la huelga a trabajadores no huelguistas deben hacerse extensivos a los trabajadores en huelga una vez terminada ésta. No pueden usarse para discriminar entre trabajadores.

FUENTE: Art. 377° Código del Trabajo.

SECCIÓN XL: ACTUALIDAD NORMATIVA LABORAL CHILE 2025-2026

P.304 ¿Qué reformas laborales relevantes están vigentes o en implementación en 2026?

RESPUESTA DIRECTA: En 2026 están vigentes: Ley N° 21.561 (reducción jornada, en transición a 42h), Ley N° 21.643 (Karin, desde agosto 2024), Ley N° 21.720 (Reforma Previsional, cotización adicional gradual) y ajustes a la Ley de Datos Personales.

FUENTE: Leyes N° 21.561, 21.643 y 21.720; Ley N° 21.719.

P.305 ¿Cuál es la jornada máxima ordinaria vigente al 26 de abril de 2026?

RESPUESTA DIRECTA: A partir del 26 de abril de 2026, la jornada ordinaria máxima pasa de 44 a 42 horas semanales, conforme al cronograma de la Ley N° 21.561. En 2028 se llegará a las 40 horas definitivas.

FUENTE: Ley N° 21.561 de 2023; Disposición Transitoria Primera.

P.306 ¿Cómo impacta la reducción de jornada a 42 horas a los contratos vigentes?

RESPUESTA DIRECTA: Los contratos vigentes con 44 horas deben ajustarse automáticamente a 42 horas desde el 26 de abril de 2026, sin reducción de remuneración. El empleador debe comunicar el ajuste y modificar el contrato o su anexo.

FUENTE: Ley N° 21.561 de 2023; Art. 22° Código del Trabajo.

P.307 ¿Qué significa para RR.HH. la entrada en vigor plena de la Ley N° 21.719 de datos personales?

RESPUESTA DIRECTA: Las áreas de RR.HH. deben actualizar sus procesos de recolección y tratamiento de datos de trabajadores, implementar políticas de privacidad, registros de tratamiento, y mecanismos para ejercer derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición).

FUENTE: Ley N° 21.719 de 2024 (plena vigencia desde diciembre 2026).

P.308 ¿Qué establece la Ley N° 21.720 sobre la cotización adicional del empleador?

RESPUESTA DIRECTA: La Ley N° 21.720 crea una cotización adicional de cargo del empleador del 6%, implementada gradualmente a razón de 0,5 puntos porcentuales anuales desde mayo 2024. En 2026 la tasa acumulada es del 1%.

FUENTE: Ley N° 21.720 de 2024; Art. 17° bis DL N° 3.500.

P.309 ¿Cuál es el impacto de la Reforma Previsional en la planilla de costos laborales?

RESPUESTA DIRECTA: La cotización adicional del empleador eleva el costo laboral total progresivamente. RR.HH. debe recalcular el costo de contratación incorporando el incremento anual hasta alcanzar el 6% adicional en 2035.

FUENTE: Ley N° 21.720 de 2024.

P.310 ¿Existe en Chile alguna norma que obligue a la transparencia salarial?

RESPUESTA DIRECTA: La Ley N° 20.348 obliga a las empresas de más de 200 trabajadores a llevar un registro de remuneraciones por cargo y función, diferenciado por género, y a publicarlo internamente. La no entrega del registro es infracción.

FUENTE: Art. 62° bis Código del Trabajo; Ley N° 20.348 de 2009.

P.311 ¿Qué es la brecha salarial de género y cómo debe gestionarla RR.HH.?

RESPUESTA DIRECTA: Es la diferencia porcentual entre remuneraciones promedio de hombres y mujeres en iguales funciones. RR.HH. debe anualmente revisar el registro de remuneraciones, detectar brechas injustificadas y corregirlas.

FUENTE: Art. 62° bis Código del Trabajo; Ley N° 20.348; Ley N° 21.561 (modifica registro).

P.312 ¿Cuál es la normativa vigente sobre trabajo en plataformas digitales en Chile a 2026?

RESPUESTA DIRECTA: A 2026, Chile no cuenta con una ley específica sobre plataformas digitales de trabajo (gig economy). La DT aplica el principio de primacía de la realidad para determinar si existe vínculo laboral con plataformas como Uber o PedidosYa.

FUENTE: Art. 7° y 8° Código del Trabajo; Dictamen DT N° 4.066/038 de 2022.

P.313 ¿Qué es el Dictamen DT N° 4.066 de 2022 sobre plataformas digitales?

RESPUESTA DIRECTA: Establece que los conductores y repartidores de aplicaciones pueden tener vínculo laboral con la plataforma si se cumplen los elementos del Art. 7° del Código del Trabajo. Cada caso debe analizarse individualmente según los indicios de subordinación.

FUENTE: Dictamen DT N° 4.066/038 de 2022.

P.314 ¿Qué es el principio de no regresividad en materia laboral?

RESPUESTA DIRECTA: Principio que impide que la legislación laboral retroceda en los niveles de protección alcanzados. Deriva del derecho internacional del trabajo y los convenios OIT. Aplica especialmente en reformas que reduzcan derechos adquiridos.

FUENTE: Convenios OIT; Art. 5° Código del Trabajo; principios generales del derecho.

P.315 ¿Cuáles son los convenios de la OIT más relevantes ratificados por Chile?

RESPUESTA DIRECTA: Chile ha ratificado los convenios fundamentales OIT: libertad sindical (N°87 y 98), eliminación del trabajo forzoso (N°29 y 105), no discriminación (N°100 y 111) y erradicación del trabajo infantil (N°138 y 182).

FUENTE: Convenios OIT ratificados; Art. 5° Código del Trabajo.

P.316 ¿Qué impacto tiene la inteligencia artificial en la gestión laboral y qué debería regular RR.HH.?

RESPUESTA DIRECTA: El uso de IA en selección, evaluación y despido de trabajadores puede vulnerar derechos fundamentales si no hay transparencia. RR.HH. debe implementar políticas de uso ético de IA, asegurando no discriminación y revisión humana de decisiones.

FUENTE: Art. 2° Código del Trabajo; Ley N° 21.719; recomendaciones OIT sobre trabajo y tecnología.

P.317 ¿Cuáles son las mejores prácticas de RR.HH. para el cumplimiento normativo en 2026?

RESPUESTA DIRECTA: Las mejores prácticas incluyen: actualizar contratos conforme a Ley N° 21.561, implementar protocolos Ley Karin, ajustar planillas por cotización adicional, revisar tratamiento de datos personales, y capacitar a líderes en normativa laboral vigente.

FUENTE: Leyes N° 21.561, 21.643, 21.720 y 21.719; Código del Trabajo.

SECCIÓN XLI: PREGUNTAS FINALES - COMPENSACIONES Y BENEFICIOS AVANZADOS

P.318 ¿Qué es el bono de retención y tiene protección legal?

RESPUESTA DIRECTA: Es un beneficio acordado contractualmente para retener al trabajador durante un período determinado. Tiene protección legal como parte del contrato. Si el trabajador se va antes, puede deber su devolución si así se pactó.

FUENTE: Art. 10° y 11° Código del Trabajo.

P.319 ¿Puede el empleador exigir exclusividad al trabajador?

RESPUESTA DIRECTA: Sí, si está pactada expresamente en el contrato. La cláusula de exclusividad es válida si existe una contraprestación económica adecuada. Sin compensación, la cláusula puede considerarse desproporcionada.

FUENTE: Art. 10° Código del Trabajo; Dictamen DT N° 3.597/172 de 1999.

P.320 ¿Qué es el pacto de no competencia y tiene validez en Chile?

RESPUESTA DIRECTA: El pacto de no competencia postcontractual es válido si: es de duración razonable (máximo 2 años), cubre un área geográfica delimitada y existe compensación económica suficiente al trabajador durante su vigencia.

FUENTE: Dictamen DT N° 3.597/172 de 1999; principios generales del derecho.

P.321 ¿Cómo se calcula el feriado proporcional al término del contrato?

RESPUESTA DIRECTA: Se calcula dividiendo los días de feriado anual (15 días hábiles) por 12 meses y multiplicando por los meses trabajados en el año en curso. El resultado corresponde a los días proporcionales a compensar.

FUENTE: Art. 73° Código del Trabajo.

P.322 ¿Cuánto es la indemnización sustitutiva del aviso previo?

RESPUESTA DIRECTA: Equivale a 30 días de la última remuneración mensual del trabajador. Se paga cuando el empleador no da el aviso de 30 días y opta por prescindir del período de aviso.

FUENTE: Art. 161° inciso 3° Código del Trabajo.

P.323 ¿La indemnización sustitutiva del aviso previo tiene tope de 90 UF?

RESPUESTA DIRECTA: No. Solo la indemnización por años de servicio tiene el tope de 90 UF (Art. 172°). La indemnización sustitutiva del aviso previo no tiene tope expreso y se calcula sobre la remuneración íntegra.

FUENTE: Art. 161° y 172° Código del Trabajo.

P.324 ¿Pueden pactarse indemnizaciones superiores a las legales?

RESPUESTA DIRECTA: Sí. El empleador y el trabajador pueden pactar indemnizaciones convencionales superiores a las legales, ya sea en el contrato individual o en instrumento colectivo. Las legales son mínimos irrenunciables.

FUENTE: Art. 163° Código del Trabajo.

P.325 ¿Qué es el seguro de indemnización a todo evento?

RESPUESTA DIRECTA: Es un mecanismo alternativo a la indemnización por años de servicio, en que el empleador aporta mensualmente a una cuenta individual del trabajador. Puede pactarse para trabajadores con remuneraciones superiores a 1 UF diaria.

FUENTE: Art. 164° y siguientes Código del Trabajo.

P.326 ¿Cuánto aporta el empleador al seguro de indemnización a todo evento?

RESPUESTA DIRECTA: El aporte mensual es del 4,11% de la remuneración mensual del trabajador, con tope de 90 UF. El trabajador puede retirar los fondos al término del contrato, independientemente de la causal.

FUENTE: Art. 164° Código del Trabajo.

P.327 ¿Qué es la remuneración emocional y tiene relevancia en RR.HH.?

RESPUESTA DIRECTA: La remuneración emocional comprende los beneficios no monetarios que el empleador otorga al trabajador: flexibilidad horaria, trabajo remoto, días adicionales de feriado, seguros complementarios, entre otros. No tiene regulación específica pero complementa la gestión de personas.

FUENTE: Art. 10° Código del Trabajo (cláusulas adicionales permitidas).

P.328 ¿Cómo tributan los seguros complementarios de salud pagados por el empleador?

RESPUESTA DIRECTA: Las primas de seguros complementarios de salud pagadas por el empleador no constituyen renta para el trabajador hasta el equivalente de 5 UTM anuales. El exceso se grava con Impuesto Único de Segunda Categoría.

FUENTE: Art. 17° N°4 Ley de Impuesto a la Renta; Circular SII N° 27 de 2001.

P.329 ¿Qué son las acciones de la empresa como beneficio para trabajadores?

RESPUESTA DIRECTA: Los planes de compra o entrega de acciones a trabajadores son beneficios remuneracionales. Su tratamiento tributario y laboral depende de la estructura del plan. Pueden ser impositivos si constituyen remuneración periódica.

FUENTE: Art. 41° Código del Trabajo; normativa SII sobre planes de acciones.

P.330 ¿Puede el trabajador solicitar revisión de su evaluación de desempeño?

RESPUESTA DIRECTA: El Código del Trabajo no regula la evaluación de desempeño. Sin embargo, si el resultado de la evaluación sirve de base para una decisión que afecte los derechos del trabajador (rebaja, despido), éste puede reclamar ante la DT.

FUENTE: Art. 5° y 160° Código del Trabajo.

P.331 ¿Qué es la desvinculación asistida o outplacement?

RESPUESTA DIRECTA: Es un programa voluntario que el empleador ofrece al trabajador para facilitar su reinserción laboral al término del contrato. No está regulado legalmente, pero su oferta puede acordarse en el finiquito como parte de la negociación.

FUENTE: Art. 177° Código del Trabajo (como parte del finiquito).

P.332 ¿Qué responsabilidades tiene el gerente de RR.HH. ante infracciones laborales?

RESPUESTA DIRECTA: El gerente de RR.HH. puede ser sancionado como representante del empleador si incurre en infracciones laborales. En empresas societarias, responden los representantes legales. La responsabilidad puede ser personal si se acredita dolo.

FUENTE: Art. 4° Código del Trabajo; Ley N° 20.393.

P.333 ¿Qué es el plan anual de RR.HH. y qué normativa laboral debe considerar?

RESPUESTA DIRECTA: Es la planificación estratégica de personas que debe incorporar: cronograma de implementación Ley 40 horas, ajustes de cotizaciones Reforma Previsional, actualización de contratos y protocolos (Ley Karin), revisión de brechas salariales y plan de capacitación SENCE.

FUENTE: Leyes N° 21.561, 21.643 y 21.720; Código del Trabajo.